DOCUMENTOS

LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO*

Título Primero

Disposiciones generales

Artículo 1º Esta Ley tiene por objeto el fomento de la producción agropecuaria y forestal, para satisfacer las necesidades nacionales y elevar las condiciones de vida en el campo.

Artículo 2º Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social.

Artículo 3º La aplicación de la presente Ley queda a cargo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en coordinación con la de la Reforma Agraria y demás dependencias del Ejecutivo Federal, según sus atribuciones.

En este Ordenamiento la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos será designada como la "Secretaría".

Artículo 4º Corresponde a la Secretaría, en cumplimiento de esta Ley:

I. Planear, organizar, fomentar y promover la producción agropecuaria y forestal.

II. Formular y proponer al Ejecutivo Federal el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal, recabando previamente la opinión de los comités directivos de distritos de temporal.

III. Realizar estudios técnicos que permitan señalar los cultivos agrícolas y las actividades ganaderas y forestales que resulten mayormente productivas, dando preferencia a los productos básicos, de acuerdo a las distintas condiciones ecológicas y socioeconómicas de zonas determinadas.

IV. Estudiar alternativas sobre las actividades susceptibles de realizarse en cada región ecológica.

V. Proponer el uso apropiado de los suelos, con objeto de aumentar la productividad.

VI. Evaluar por ciclo y de acuerdo al tipo de cultivo las actividades y realizaciones agropecuarias y forestales que prevea el plan, dependiendo de cada región.

VII. Realizar y mantener actualizados los estudios técnicos sobre la aptitud productiva y clasificación de los recursos agrícolas, pecuarios y forestales; así como los inventarios regionales correspondientes.

VIII. Promover y apoyar la organización de los productores rurales para el cumplimiento de los programas, la comercialización de sus productos y para alcanzar objetivos de interés común.

IX. Autorizar la importación o exportación de los productos agropecuarios y forestales, así como maquinaria, refacciones e implementos agrícolas, semillas, fertilizantes y plaguicidas, en coordinación con la Secretaría de Comercio, de acuerdo con sus respectivas competencias.

X. Favorecer la disponibilidad de semillas mejoradas, fertilizantes y demás insumos en atención a requerimientos de la productividad y la producción.

XI. Determinar o proponer, en su caso, los estímulos más eficaces para la pro-

* Publicado en el *Diario Oficial* de la Federación el 3 de enero de 1981.

ducción rural, y adoptar las medidas complementarias que se requieran para llevarlos a la práctica.

XII. Proponer la fijación de precios de garantía a los productos básicos y oleaginosos.

XIII. Intervenir en los distritos de riego, de drenaje y de protección contra las inundaciones en la aplicación de este ordenamiento y de la Ley Federal de Aguas.

XIV. Delimitar, establecer e intervenir en los distritos de temporal.

XV. Intervenir en la declaratoria de tierras ociosas de propiedad particular y determinar su explotación.

XVI. Emprender acciones de promoción y fomento de las actividades agrícolas, pecuarias o forestales.

XVII. Difundir profusamente, por los medios a su alcance, el Plan Nacional cuando haya sido aprobado.

XVIII. Las demás facultades que le confieran esta y otras leyes y sus reglamentos.

Título Segundo

Plan de desarrollo y programas

Capítulo I

De la planeación nacional

Artículo 5º La Secretaría, atendiendo la opinión de los productores agropecuarios en sus distintos niveles y con base en la información de que disponga y la que recabe de las entidades del sector público, privado y social, elaborará, con la intervención que le corresponda a la Secretaría de Programación y Presupuesto, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal, que propondrá a la aprobación del Ejecutivo Federal.

Artículo 6º El Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal deberá considerar el adecuado aprovechamiento de los recursos de que se disponga en los distritos de riego y de temporal, y en general los del sector rural, para la satisfacción prioritaria de las necesidades alimentarias de la población del país, las de la industria y las de exportación cuando convenga conforme a los requerimientos de la economía nacional, así como para obtener la elevación de las condiciones de vida y de trabajo en el campo.

Artículo 7º El Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal indicará:

I. Los objetivos del sector de actividades agropecuarias y forestales, a corto, mediano y largo plazos.

II. Las metas específicas de producción que habrán de alcanzarse en el tiempo, por estaciones, ciclos, cultivos, plantíos u otras modalidades, así como las circunscripciones donde deban lograrse, de acuerdo a requerimientos expresos en los niveles nacional, regional, estatal, municipal o local que corresponda.

III. El monto de las inversiones públicas que deben realizarse para el logro de los objetivos y metas del plan, así como para la organización de los campesinos con los mismos propósitos.

IV. En su caso la mención de los problemas de tenencia de la tierra y derechos

sobre aguas que puedan constituir impedimentos para la realización del plan, así como las recomendaciones y proyectos de reformas o adecuaciones legales o administrativas para mejor proveer al cumplimiento de las metas propuestas.

V. La intervención que corresponda al sector público en materia de capacitación, investigación, extensionismo, obras de infraestructura, crédito, insumos, equipos, instalaciones y demás elementos que propicien la producción y la productividad, así como las proposiciones sobre la participación de otros sectores.

VI. Las necesidades de acopio, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los productos.

VII. Las posibilidades consecuentes para el establecimiento, complemento o mejoría de agroindustrias.

VIII. La estimación de los recursos materiales o financieros convenientes a la realización del plan.

IX. La intervención que deban tener las dependencias del Ejecutivo Federal y las entidades del sector paraestatal de acuerdo con su competencia y funciones, para soporte y cumplimiento del plan y los programas que de él deriven.

X. Así como las demás medidas necesarias para el cumplimiento de dicho plan.

Artículo 8º La Secretaría de Programación y Presupuesto intervendrá, conforme a sus facultades, para hacer compatible el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal con el Sistema Nacional de Planeación, así como para autorizar en su oportunidad las asignaciones presupuestales de los programas que apruebe el Ejecutivo Federal.

Artículo 9º Una vez aprobados por el Presidente de la República, el Plan y sus programas, serán obligatorios para el sector público federal, y su ejecución podrá concertarse con los estados de la Federación, e inducirse o convenirse con los sectores social y privado de acuerdo con esta Ley, con las modalidades pertinentes y conforme a la organización de los productores.

Artículo 10. La Secretaría coadyuvará con los gobiernos de los estados a la Planificación del Desarrollo Agropecuario y Forestal de cada entidad, conforme a los lineamientos y prioridades establecidos en el plan, a fin de organizar a los distintos sectores de la comunidad y contar con su participación en el logro de las metas estatales de producción y productividad, así como para emprender las acciones conducentes a la ejecución del propio plan. La Secretaría, con respeto absoluto a la soberanía de los Estados, podrá documentar los compromisos que se concerten con ellos en relación al plan.

Artículo 11. El Plan aprobado por el Ejecutivo Federal podrá ser modificado en los términos en que así lo sugiera la información subsecuente. Los ajustes, rectificaciones, adiciones o modalidades supervenientes deberán ser igualmente aprobados por el propio Ejecutivo.

Capítulo II

De los programas

Artículo 12. Para el cumplimiento de las metas concretas del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal, identificadas en el tiempo y el espacio, la Secretaría propondrá al Ejecutivo Federal, para su aprobación, los programas normales y especiales que a tal fin resulten convenientes.

Artículo 13. En los casos de abatimiento de la producción planeada, la Secretaría formulará programas de contingencia por zonas o regiones del país, con objeto de corregir faltantes de los productos básicos destinados a satisfacer necesidades nacionales.

Artículo 14. Los programas de contingencia deberán comprender los apoyos técnicos, de crédito, insumos e inversiones y demás que se requieran, a fin de llevarlos a la práctica.

Artículo 15. Para la ejecución de los programas de contingencia la Secretaría propondrá al Ejecutivo Federal la participación que corresponda a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y la debida coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así como con los sectores social y privado, según lo dispuesto por los artículos 9º y 10.

Artículo 16. La Secretaría realizará promociones de acuerdo a programas específicos de incremento de la productividad y la producción, para dar cumplimiento a los programas que se deriven del plan.

Artículo 17. La Secretaría será la encargada de cumplir y coordinar las acciones programadas, obligatorias para las entidades del Sector Público Federal, que se deriven del plan autorizado por el Ejecutivo de la Unión y promoverá las acciones convenientes para concertar compromisos programáticos con las autoridades estatales y aceptaciones y convenios con los sectores social y privado.

Asimismo, promoverá el adecuado aprovechamiento de las tierras agrícolas, pecuarias o forestales, cualquiera que sea su régimen de tenencia, para alcanzar los máximos de su potencialidad productiva.

Artículo 18. La Secretaría promoverá, cuando convenga, el cumplimiento de los programas que se elaboren para alcanzar los objetivos y metas del plan, por medio de áreas productoras, de acuerdo con las características de las tierras y las de la región en que se encuentren.

Artículo 19. Para los efectos de esta Ley, serán reconocidas como áreas productoras las superficies de terrenos que registre la Secretaría, a solicitud de los interesados, y que comprendan una circunscripción territorial definida, integrada con las tierras de ejidos, comunidades, colonos o pequeños propietarios, cuando expresen su voluntad de alcanzar las metas programadas conforme al orden que proponga la Secretaría.

También serán consideradas como áreas productoras las circunscripciones compactas en que operen toda clase de organizaciones, asociaciones y unidades de producción que sean reconocidas por esta y otras leyes.

Artículo 20. La Secretaría hará una estimación técnica de la capacidad productiva de las áreas productoras en función de las metas u objetivos que se quieran alcanzar, y establecerá un catálogo de las mismas, de acuerdo con su naturaleza, ubicación y demás características.

Artículo 21. La Secretaría deberá estimar la participación, concertada o inducida, que específicamente tendrán las áreas productoras en el cumplimiento de los programas que se formulen de acuerdo al plan.

Artículo 22. La Secretaría, en coordinación con la de Reforma Agraria, en su caso, mantendrá actualizado el catálogo de las áreas productoras.

Título Tercero

Organización de la producción

Capítulo I

De los distritos de temporal

Artículo 23. Los distritos de temporal comprenderán zonas con características ecológicas y socioeconómicas similares, para las cuales la Secretaría adoptará las medidas conducentes a fin de apoyar la producción.

Artículo 24. El establecimiento y delimitación de los distritos de temporal se determinarán por acuerdo del titular de la Secretaría, que será publicado en el *Diario Oficial* de la Federación. Los distritos de riego se rigen por la Ley Federal de Aguas.

Artículo 25. La Secretaría comprenderá dentro del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal el racional aprovechamiento de los terrenos de temporal, considerando las características del clima, la regularidad de los ciclos pluviales y demás condiciones naturales favorables a la producción.

Artículo 26. La Secretaría recabará la información correspondiente a la ejecución de las obras de infraestructura adecuadas para el fomento de la producción en zonas temporaleras, a fin de que se incorporen a los programas que se propongan y autorice el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Artículo 27. En cada distrito de temporal se integrará un Comité Directivo con el representante de la Secretaría en la entidad federativa de que se trate y con los delegados de las dependencias técnicas de la secretaría que corresponda, junto con un representante de la Secretaría de la Reforma Agraria en carácter de secretario.

Igualmente formarán parte de dichos comités directivos un representante de cada una de las organizaciones nacionales de ejidatarios, de los comuneros, de los colonos, de los pequeños propietarios, así como de las entidades siguientes: Banco Nacional de Crédito Rural, S. A., que opere dentro de la zona; Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A., Fertilizantes Mexicanos, S. A., Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Servicios Ejidales, S. A., y, en su caso, representantes de cualquier otra entidad de la Administración Pública Paraestatal, que, operando dentro de las zonas de que se trate, tenga relación por su actividad con el sector agropecuario. Podrán acreditar un representante ante los comités directivos, los gobiernos de los estados y de los municipios a que corresponda el distrito de temporal de que se trate.

Artículo 28. Los comités directivos de los distritos de temporal deberán reunirse periódicamente bajo la presidencia del representante de la Secretaría.

Artículo 29. Los comités directivos tendrán las siguientes facultades:

I. Aprobar los programas agropecuarios del distrito de temporal, tomando como base las directrices que señale la Secretaría conforme al Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal.

II. Vigilar la ejecución de los programas específicos autorizados.

III. Autorizar los programas de asistencia técnica y extensión agropecuaria correlativos, de acuerdo con las disponibilidades de personal y equipo del distrito de temporal.

IV. Promover, entre los productores temporaleros que integren el distrito, la aceptación de los programas aprobados.

V. Coordinar la organización de los productores temporaleros del distrito para facilitar su acceso al crédito oficial y privado, así como la prestación de los servicios de asistencia técnica y comercialización de sus productos.

VI. Formular y proponer a las instituciones del ramo los programas técnicos de créditos de avío y refacción, destinados a la producción de los distritos de temporal, así como el aseguramiento de cultivos y ganado.

VII. Supervisar el desarrollo de los programas y los ajustes que impongan las condiciones prevalecientes en la región y las propias de cada distrito.

VIII. Formular y promover programas de abastecimiento de insumos, de acuerdo con las recomendaciones de los centros de investigación agropecuaria localizados en la región o en otras de similares características ecológicas.

IX. Conocer y evaluar los resultados de los programas, formulando las instrucciones y recomendaciones que deban observarse en la elaboración de los programas futuros.

X. Analizar y aprobar, en su caso, los proyectos de obras de infraestructura y comercialización, teniendo en cuenta la repercusión económica y social de las mismas.

XI. Solicitar la participación de aquellos representantes de organizaciones que deban ser escuchadas por estar vinculadas al proceso productivo del distrito de temporal correspondiente.

Artículo 30. Para apoyar las funciones de los comités directivos de los distritos de temporal, la Secretaría integrará comités técnicos, con representantes de las unidades técnicas correspondientes de la misma Secretaría, a los cuales, y cuando se requiera su concurso, podrán ser invitadas y agregadas otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.

Artículo 31. Los comités directivos llevarán a cabo evaluaciones periódicas para comprobar el cumplimiento de los programas o corregir éstos con relación a metas y objetivos.

Capítulo II

De las unidades de producción

Artículo 32. Los ejidos o comunidades podrán integrar, mediante acuerdo voluntario, unidades de producción asociándose entre sí o con colonos y pequeños propietarios, con la vigilancia de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Participará la entidad pública del riesgo compartido sólo en los casos que señala el artículo 55 de esta Ley.

Las unidades de producción que se integren con ejidos y comunidades entre sí, con la participación del riesgo compartido, en los términos del párrafo anterior, se regirán exclusivamente por las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Artículo 33. Las unidades de producción, conforme a las metas de los programas, tendrán por objeto la producción agropecuaria y podrán prever el uso de espacios comunes, construcción de obras de provecho común, utilización de equipos, prestación de servicios en mutuo beneficio y las demás modalidades que mejor propicien el logro de las metas.

Artículo 34. Para la constitución de las unidades de producción bastará que la misma se haga constar en acta por los interesados ante notario público o, en su defecto, alguna autoridad administrativa federal que despache en el lugar. Las unidades de producción, con la conformidad de la Secretaría de la Reforma Agraria, deberán registrar sus actas constitutivas en la Secretaría, las que serán examinadas por ésta para su aprobación.

Las resoluciones correspondientes deberán emitirse dentro de los 15 días siguientes a las instancias relativas.

Artículo 35. Las unidades de producción, debidamente registradas, tendrán capacidad jurídica para realizar los actos y contratos necesarios para alcanzar sus propósitos, incluso contratar trabajadores. Las leyes respectivas regirán en cada caso los actos jurídicos que resulten, y la masa del producto responderá por los compromisos contraídos por la unidad como tal.

Las unidades de producción no modificarán el régimen jurídico de los ejidos y comunidades, ni afectarán los derechos y obligaciones de los ejidatarios y comuneros, tampoco podrán modificar la situación jurídica de las pequeñas propiedades, ni las causales de afectación agraria.

Artículo 36. Será condición inexcusable para establecer unidades de producción que los ejidatarios y comuneros que en ella se integren, trabajen directa y personalmente la tierra, excepto en los casos autorizados por la Ley Federal de Reforma Agraria. Se propondrá en el proyecto de la unidad correspondiente la forma en que convenga, en su caso, recibir anticipos por su trabajo.

Artículo 37. Las unidades de producción tendrán un término fijo, prorrogable por acuerdo de las partes y con aprobación de la Secretaría.

Cuando se prevea la amortización de inversiones la Secretaría autorizará los plazos que en cada caso se requieran.

Artículo 38. En el caso de conflictos o indefinición de derechos, relativos a las unidades de producción, antes de acudir a las autoridades competentes que de acuerdo con la materia deban intervenir, será menester agotar el procedimiento administrativo ante la Secretaría que, a solicitud de las partes, podrá actuar además con fines de conciliación y arbitraje.

Artículo 39. Podrán integrarse unidades de producción respecto de tierras de explotación ganadera, cuando cumplan con las disposiciones del presente título que les sean aplicables, a juicio de la Secretaría.

Artículo 40. Las partes en las unidades de producción podrán interponer el recurso a que se refiere el artículo 100 de esta Ley en lo conducente. Cuando el recurso sea interpuesto individualmente sólo se tendrá en cuenta el derecho que asista al recurrente, sin afectar a la generalidad de las estipulaciones de la unidad.

La Secretaría tendrá facultades para interpretar, a solicitud de parte, los acuerdos de las unidades, con efectos administrativos.

Artículo 41. En la integración de las unidades de producción se tendrá en cuenta lo siguiente:

I. Los ejidos y comunidades que deseen participar expresarán su consentimiento y decisiones por conducto de las autoridades que reconozcan las leyes.

II. Los ejidos y comunidades sólo podrán participar como unidades integrales previo acuerdo favorable de cuando menos las dos terceras partes de la asamblea de ejidatarios o comuneros.

III. Las partes podrán aportar en uso equipo, maquinaria, así como los demás insumos al objeto que específicamente acuerden, mismos que serán valorados conforme con las tarifas o tasas de rendimiento que la Secretaría establezca.

IV. Cualquier aportación de las partes, de la naturaleza que sea, deberá registrarse en un libro especial que se llevará para tal efecto.

V. Las determinaciones serán tomadas por mayoría, asignando previamente un valor específico a la tierra, insumos, capital y trabajo que aporten las partes.

Tanto para la distribución de utilidades como para los casos de liquidación se tendrán en cuenta exclusivamente las aportaciones registradas.

Artículo 42. En las unidades de producción los votos de las partes integrantes se computarán en proporción a la unidad de superficie de terreno que a cada uno corresponda. La operación de las unidades de producción se sujetará a las siguientes normas:

I. Las partes podrán designar, por acuerdo de la mayoría, uno o más administradores, que se acreditarán ante la Secretaría y estarán investidos de las facultades de administración que en cada caso se estipule y tendrán las siguientes obligaciones:

a) Deberán convocar a reuniones mediante notificación a los interesados, cuando menos para aprobar los planes de trabajo y de crédito e informar del resultado de las operaciones registradas en el ejercicio.

b) Comunicarán a la Secretaría las fechas de las reuniones. A estas sesiones podrán asistir representantes de la delegación agraria y de las dependencias y entidades de la Administración Pública relacionadas con la producción, el crédito, la industrialización y la comercialización de los productos del campo.

II. Las partes tendrán derecho a las utilidades de conformidad con el reglamento y las siguientes normas:

a) La tierra, recursos materiales y trabajos aportados serán valorados de acuerdo con su importancia en la producción a que se encuentren afectados.

b) La Secretaría vigilará el cumplimiento de los plazos y fechas en que deban cubrirse las utilidades a que tengan derecho las partes, comprobando en cada caso las cantidades que por este concepto les correspondan.

c) Los ejidatarios y comuneros y los pequeños propietarios participarán en la elaboración del programa de liquidación de utilidades que deberá remitirse oportunamente a la Secretaría para los efectos del inciso anterior.

III. Los ejidatarios y comuneros, o sus familiares, en su caso, no podrán ser sustituidos en el desempeño del trabajo personal que les corresponda realizar conforme a la Ley; en el concepto de que dicho trabajo será retribuido conforme a la Ley, sin perjuicio de las sumas adicionales a que tengan derecho en las utilidades y otros rendimientos de las unidades.

IV. Las partes podrán convenir la terminación anticipada de la unidad siempre que no afecte a los resultados del ciclo productivo que se hubiere iniciado.

Capítulo III

De las tierras susceptibles de cultivo

Artículo 43. Es causa de utilidad pública el destino a la producción agrícola de los terrenos de agostadero susceptibles de cultivo.

Artículo 44. Cuando en los términos del estudio que al efecto realice se compruebe que se trata de tierras aptas para la agricultura, por su calidad y el régimen pluvial de la región, condiciones hidráulicas costeables del subsuelo en que se encuentren, la Secretaría propondrá al Ejecutivo Federal la expropiación de los terrenos de agostadero susceptibles al cultivo, sin perjuicio de la Ley de Reforma Agraria.

En el caso de los terrenos de agostadero susceptibles al cultivo dedicados a la ganadería sólo serán objeto de expropiación los predios ganaderos con más de 200 hectáreas susceptibles de explotación agrícola ubicados en zonas con las características que se mencionan en el artículo 23 de esta Ley, a fin de establecer distritos de temporal.

Artículo 45. La indemnización que corresponda, en términos de ley, a los dueños o poseedores de los terrenos expropiados se cubrirá en efectivo o en especie y dinero a su elección.

Artículo 46. Los terrenos expropiados que resulten excedentes después de cubrir las indemnizaciones en especie quedarán a disposición de la Secretaría de la Reforma Agraria, para necesidades agrarias de acuerdo con la Ley, a fin de ser destinados a la agricultura.

Artículo 47. Cuando la Secretaría sugiera el cambio de destino de las tierras de agostadero susceptibles de cultivo ejidal o comunal, la Secretaría de la Reforma Agraria, conforme a los procedimientos previstos por la Ley Federal de Reforma Agraria, procederá al reacomodo de las áreas productivas, respetando preferentemente los derechos de ejidatarios y comuneros ya establecidos. Al operarse el cambio de destino de agostadero a producción agrícola deberán reagruparse las tierras para evitar la subdivisión antieconómica.

Capítulo IV

De la mecanización y servicios

Artículo 48. Se considera de interés público el uso de maquinaria y equipos mecánicos, la operación de instalaciones para almacenamiento y procesamiento de los productos, así como la prestación de los servicios que requieran los productores con motivo de la explotación de las tierras.

Artículo 49. Para los efectos del artículo anterior la Secretaría llevará un registro de la maquinaria, equipos mecánicos, instalaciones y servicios que puedan ofrecerse a los productores en arrendamiento o mediante el pago de tarifas autorizadas.

Artículo 50. Los precios y tarifas de los arrendamientos de maquinaria, equipos, instalaciones y servicios, según corresponda, serán fijados por la Secretaría en disposiciones de carácter general, teniendo en cuenta el monto de las inversiones y el uso a que se destinen aquéllos.

Artículo 51. La Secretaría promoverá el empleo de vehículos y máquinas, así como el aprovechamiento de instalaciones y servicios de manera conjunta entre pequeños propietarios, colonos, ejidatarios y comuneros, o entre éstos y terceros.

Artículo 52. Los sujetos de crédito que estén comprendidos dentro del sistema de crédito rural y las áreas productoras gozarán de preferencia en el caso de préstamos para la adquisición de maquinaria y equipos mecánicos, o para instalaciones y servicios susceptibles de compartirse entre ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios.

Capítulo V

Del riesgo compartido

Artículo 53. El Ejecutivo Federal, como fideicomitente, establecerá un fideicomiso público denominado Fideicomiso de Riesgo Compartido, que tendrá por objeto:

I. Concurrir con los recursos adicionales que en cada caso requieran las áreas productoras para el debido cumplimiento de los programas especiales o de contingencia, con objeto de corregir faltantes de los productos básicos destinados a satisfacer necesidades nacionales.

II. Apoyar la realización de inversiones, obras o tareas que sean necesarias en las áreas aludidas. para lograr el incremento de la productividad de la tierra.

Artículo 54. El Fideicomiso de Riesgo Compartido absorberá el costo de los recursos adicionales que se aporten, en el caso de que los objetivos de producción o de productividad no se logren, y garantizará a los campesinos fideicomisarios, en los términos que al efecto se fijen, el ingreso promedio que hubieren obtenido conforme a sus actividades tradicionales.

Las utilidades que hubiere, deducidos los costos y los gastos de administración del fiduciario, quedarán a beneficio de los productores.

Artículo 55. Sólo se compartirá el riesgo con productores de distritos de temporal, que sean ejidatarios, comuneros, colonos o pequeños propietarios cuando sus predios no rebasen la superficie equivalente a la unidad de dotación ejidal en la zona correspondiente, y siempre que se obliguen a cumplir los programas especiales o de contingencia a que se refiere esta Ley, o acepten los compromisos de productividad que expresamente autorice la Secretaría.

Artículo 56. El Fideicomiso de Riesgo Compartido participará en las unidades de producción a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, conviniendo con las mismas unidades en cada caso, la forma en que intervendrá en las operaciones.

Artículo 57. El Fideicomiso de Riesgo Compartido tendrá como fiduciario al Banco Nacional de Crédito Rural, S. A., y contará con un comité técnico, que será presidido por el Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

El Ejecutivo Federal, a través del fideicomitente, convendrá con el fiduciario las demás condiciones necesarias para la eficaz operación del Fideicomiso de Riesgo Compartido.

Capítulo VI

De la asistencia técnica y del crédito

Artículo 58. La Secretaría podrá practicar, a solicitud de los interesados, estudios agroecológicos en áreas productoras a fin de que mediante la mejora de la calidad de las tierras por obras de riego, drenaje o cualesquiera otras que ejecuten los dueños o poseedores pueda aumentarse la potencialidad productiva de las pequeñas propiedades, en la forma prevista por el párrafo final de la fracción XV del artículo 27 constitucional y las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Artículo 59. A solicitud de los propietarios o poseedores de áreas productoras la Secretaría llevará a cabo los estudios técnicos que correspondan para el caso del cambio de destino de las tierras al régimen agropecuario en los términos de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Artículo 60. Los propietarios o poseedores de tierras que no excedan del equivalente a la unidad de dotación ejidal imperante en las zonas de que se trate tendrán preferencia en el abastecimiento de semillas mejoradas, fertilizantes, plaguicidas y asistencia técnica y podrán asociarse con entidades paraestatales facultadas al efecto, con fines de producción.

Artículo 61. Las personas a que se refiere el artículo anterior también tendrán acceso prioritario al crédito, y podrán, asimismo, asociarse con entidades paraestatales, con objeto de organizar servicios de procesamiento de productos agropecuarios y forestales, así como para la compra o utilización de maquinaria agrícola, aprovechar almacenes o transportes para la comercialización de sus productos u otros servicios de beneficio común o interés social.

Artículo 62. Las instituciones nacionales de crédito darán prioridad a quienes realicen operaciones de abastecimiento directo de productos agropecuarios, entre áreas productoras y entidades públicas u organizaciones de interés social y de trabajadores.

Título Cuarto

Reagrupación de la pequeña propiedad

Capítulo único

Del minifundio

Artículo 63. Para los efectos de esta Ley se considera minifundio la superficie de terreno que, destinándose a la explotación agrícola, tenga una extensión hasta de cinco hectáreas de riego o humedad o sus equivalentes en otras clases de tierra, así como la que no baste para obtener cuando menos una producción que arroje como beneficio el doble del salario mínimo en el campo que corresponda a la región.

Artículo 64. Se considera de interés público:

I. La preservación de la pequeña propiedad agrícola, para evitar que se subdivida en extensiones inferiores a cinco hectáreas de tierras de riego o humedad o sus equivalentes de acuerdo con la Ley.

II. El agrupamiento de minifundios entre sí o con otras fincas rústicas con extensión menor a la máxima de la pequeña propiedad y sin que se rebase ésta.

Artículo 65. No serán consideradas como minifundio, para los efectos de esta Ley, las granjas o huertas familiares con superficie inferior a cinco hectáreas, en las condiciones que fije el Reglamento.

Artículo 66. Serán nulos de pleno derecho los contratos de compraventa, donación, permuta o cualquier otro acto jurídico que tenga por objeto o dé por resultado el fraccionamiento de minifundios, salvo lo dispuesto por el artículo anterior.

Artículo 67. Los jueces, los encargados del Registro Público de la Propiedad, los notarios públicos y cualquier otra autoridad competente para otorgar validez, reconocer una trasmisión de propiedad o registrarla, tendrán en cuenta lo prevenido en esta Ley.

Artículo 68. La Secretaría y la Banca Oficial, de acuerdo con sus respectivas funciones, darán preferencia de apoyo técnico y financiero en los casos de agrupamiento, por cualquier título legal de minifundios.

Artículo 69. La trasmisión de la propiedad que tenga por objeto el agrupamiento to de minifundios estará exenta del pago de los impuestos federales que pudieran causarse con motivo de la operación que la origine.

Artículo 70. Los minifundistas dueños o poseedores de predios colindantes con otros minifundios tendrán el derecho del tanto en los casos de enajenación, y si lo ejerciera más de uno quedará a voluntad del vendedor escoger al adquirente.

Título Quinto

Tierras ociosas

Capítulo I

De la declaración de tierras ociosas

Artículo 71. Se consideran tierras ociosas los terrenos aptos para la producción agrícola que se encuentren sin explotación, en los términos y condiciones que expresamente señala esta Ley.

Artículo 72. Se declara de utilidad pública el aprovechamiento de tierras ociosas; al efecto la nación podrá en todo tiempo ocupar temporalmente aquellas que sus propietarios o poseedores no dediquen a la producción.

Artículo 73. La Secretaría dará a conocer, por regiones determinadas, las fechas correspondientes para la preparación y siembra de terrenos y las áreas mínimas que deberán ser cultivadas de acuerdo con la calidad de las tierras. La Secretaría determinará, asimismo, los periodos que correspondan a los ciclos productivos, de acuerdo con los lineamientos generales del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 74. El expediente de la declaratoria de ociosidad se iniciará por la Secretaría, de acuerdo al siguiente procedimiento.

I. La Secretaría citará personalmente a los propietarios o poseedores para determinar en el terreno mismo la existencia de tierras ociosas y las circunstancias que hagan presumir su falta de explotación. La Secretaría tomará en consideración

las costumbres del lugar, el clima, la naturaleza de los cultivos, así como las demás características de los terrenos y, en su caso, la causa de fuerza mayor de carácter transitorio que pudiera impedir su aprovechamiento.

II. Se levantará acta de dichas circunstancias y se entregará copia de ella al propietario o poseedor del predio, la cual será firmada por éstos, el actuante y dos testigos de asistencia.

III. En la diligencia la falta del propietario o del poseedor, o de sus representantes, podrá ser suplida por cualquier persona que no se encuentre impedida. La negativa o imposibilidad de estas personas para firmar no será causal que invalide la actuación.

IV. Dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha del acta, el interesado podrá alegar lo que a sus intereses convenga por conducto de la representación estatal de la Secretaría, o directamente ante ésta, aportando las pruebas que estime conveniente.

Artículo 75. Cuando los propietarios o poseedores de tierras presuntamente ociosas garanticen debidamente su explotación, por sí o indirectamente, la Secretaría suspenderá el procedimiento y les fijará el término en que deberá iniciarse el ciclo productivo. En caso de incumplimiento procederá la declaratoria de ociosidad.

Artículo 76. La Secretaría hará del conocimiento de la Secretaría de la Reforma Agraria todos los casos en que las tierras pertenecientes a los ejidos o comunidades no estén en explotación, para los fines legales que procedan.

Artículo 77. La declaratoria de tierras ociosas se hará por el Ejecutivo Federal y será notificada al interesado o a su representante legal a través de la Secretaría, en forma personal y mediante oficio por correo certificado.

Artículo 78. La declaración de ociosidad especificará los bienes que serán objeto de ocupación. Dicha declaración no podrá suspender las causales de afectabilidad por falta de explotación por parte del propietario o poseedor afectados, en los términos de la Ley Federal de Reforma Agraria.

De acuerdo con la correspondiente declaratoria de ociosidad la Secretaría ocupará las tierras ociosas.

Artículo 79. La ocupación de las tierras declaradas ociosas por la nación, conforme a esta Ley, terminará con el ciclo productivo, después de lo cual el Ejecutivo Federal las devolverá a sus legítimos propietarios o poseedores, si éstos comunican a la Secretaría su deseo de continuar su explotación con tres meses de anticipación al inicio del ciclo productivo siguiente. En caso contrario la ocupación proseguirá durante otro u otros ciclos, conforme a las mismas reglas, sin ser necesaria nueva declaratoria de ociosidad.

Capítulo II

Del aprovechamiento de las tierras ociosas

Artículo 80. La Secretaría encomendará la explotación de las tierras ociosas a una entidad legalmente autorizada del sector público, que estará capacitada para celebrar contratos para el uso y goce de las tierras ociosas con los solicitantes que cumplan con los requisitos a que alude el artículo 84.

La autoridad estará facultada para resolver por la vía administrativa los conflictos que se susciten con motivo de estos contratos y para ordenar y ejecutar la

devolución de las tierras cuando proceda, conforme a la Ley General de Bienes Nacionales.

En igualdad de condiciones, tendrán preferencia para la explotación de tierras ociosas los campesinos con derechos a salvo a que se refiere la Ley Federal de Reforma Agraria, y en segundo lugar los vecinos del municipio en que se encuentren ubicadas.

Artículo 81. Los contratos a que se refiere el artículo anterior serán de naturaleza pública y contendrán como mínimo los siguientes requisitos:

a) La obligación de cumplir con lo señalado por el artículo 84 de esta Ley, por quien explote la tierra.

b) La obligación de devolver las tierras ociosas en los términos del artículo 80, y

c) La obligación de rembolsar al Estado el monto de la indemnización a que se refiere el artículo 86 de esta Ley.

En la celebración de los contratos se tendrán en cuenta los usos y costumbres de la localidad en que se hallen las tierras declaradas ociosas y comprenderán el derecho al uso de las aguas que les corresponda.

Artículo 82. La Secretaría deberá elaborar y mantener una lista actualizada de solicitantes que estén en condiciones de trabajar las tierras ociosas. Los solicitantes recibirán constancia escrita del día y hora en que se hayan presentado sus peticiones ante dicha dependencia o sus delegaciones.

Artículo 83. La Secretaría solicitará a la de la Reforma Agraria la información correspondiente a los campesinos con derechos a salvo, para los efectos del artículo que antecede.

Artículo 84. La explotación de las tierras ociosas deberá contratarse con los solicitantes que seleccione la Secretaría y que reúnan los siguientes requisitos:

I. Que sean de nacionalidad mexicana.

II. Que tengan experiencia en materia agrícola.

III. Que acepten acatar los lineamientos que en materia de técnicas agrícolas determine la Secretaría.

IV. Que se obliguen a desarrollar la explotación que sugiera el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario.

V. Que se sometan expresamente al procedimiento administrativo ante la Secretaría en caso de conflictos con motivo de los contratos.

Artículo 85. La extensión de tierra ociosa que se podrá conceder a cada individuo será determinada de acuerdo con la calidad de los terrenos y el número de solicitantes, sin rebasar los máximos que establece la Ley a la pequeña propiedad, ni los mínimos a que se refiere el artículo 63 de este ordenamiento.

Artículo 86. La indemnización que corresponda al propietario o poseedor de la tierra ociosa se fijará por peritos, con base en el valor que figure en las oficinas catastrales, el tiempo de la ocupación y los demás elementos que en cada caso concurran.

Artículo 87. El propietario o poseedor de la tierra ociosa que obtuviera resolución desfavorable en el recurso de revisión que hubiere interpuesto con motivo de la declaración de tierras ociosas no perderá el derecho a recibir la indemnización a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 88. El propietario o poseedor de la tierra declarada ociosa, además de la indemnización prevista en esta Ley, no tendrá derecho a exigir de los usuarios ninguna prestación adicional, quedando a cargo de la Secretaría vigilar el cumplimiento de esta disposición.

Artículo 89. La Secretaría llevará un registro detallado de la explotación que se realice en las tierras declaradas ociosas, para los efectos de la aplicación de esta Ley.

Capítulo III

De las tierras ociosas en litigio

Artículo 90. En el caso de tierras ociosas a causa del litigio ante autoridades judiciales o administrativas, la Secretaría iniciará el procedimiento previsto en el artículo 74 notificando a las partes contendientes.

Artículo 91. La declaratoria de ociosidad y la celebración de los contratos a que se refiere esta Ley serán sin perjuicio de la resolución que recaiga en cada caso en los litigios de que habla el artículo anterior.

Artículo 92. Las autoridades judiciales o administrativas deberán respetar las declaraciones de tierras ociosas y los contratos celebrados respecto de ellas en los términos de esta Ley hasta la conclusión de los ciclos productivos que se hayan iniciado.

Las indemnizaciones que correspondan por la ocupación quedarán afectadas al resultado final de las controversias.

Artículo 93. Cualesquiera de las partes en el litigio podrá utilizar el recurso administrativo que establece el artículo 100 de esta Ley.

Título Sexto

Sanciones

Artículo 94. A los empleados y funcionarios que conforme al reglamento deban denunciar la existencia de tierras ociosas y no cumplan con tal función se les impondrá multa de quinientos a cinco mil pesos.

Artículo 95. Los propietarios o poseedores de tierras declaradas ociosas serán sancionados administrativamente por la Secretaría con multas de cinco mil a cincuenta mil pesos, de acuerdo a la gravedad de la falta, cuando impidan la explotación de dichas tierras o priven del producto de su trabajo a quienes se hayan entregado para su explotación.

Artículo 96. Quienes hayan recibido tierras ociosas para su explotación serán sancionados con multa de mil a cien mil pesos, a juicio de la Secretaría, en los siguientes casos:

I. Cuando no cumplan con la obligación de explotar la tierra.

II. Cuando intencionalmente causen perjuicio a las instalaciones que se encuentren en los predios señalados como tierras ociosas, independientemente de la reparación de los daños.

III. Cuando impidan las inspecciones de parte de los funcionarios o empleados autorizados de la Secretaría.

IV. Cuando retengan las tierras por más tiempo del convenido.

Artículo 97. Los jueces, registradores y notarios públicos, y cualquier otra autoridad competente que realice actos para otorgar validez, reconocer una trasmisión de propiedad o registrarla en contravención de las disposiciones sobre el minifundio establecidas en esta Ley, serán sancionados con multas de veinte mil a doscientos mil pesos.

Artículo 98. Para la imposición de las sanciones se deberá oír al presunto infractor, otorgándole un término no menor de diez días hábiles ni mayor de treinta para que presente pruebas y alegatos que a sus intereses convenga.

Artículo 99. Las sanciones establecidas en la presente Ley se aplicarán sin perjuicio de las previstas por otras disposiciones legales.

Título Séptimo

Capítulo único

Recurso administrativo

Artículo 100. Contra las resoluciones que dicte la Secretaría en aplicación de esta Ley, el interesado podrá interponer recurso de revisión ante el Secretario del ramo, con sujeción a las siguientes normas:

I. El recurso deberá presentarse directamente por escrito ante la Secretaría o enviarse por correo certificado con acuse de recibo dentro del término de diez días hábiles contados desde la fecha de la notificación respectiva.

II. En el escrito en que se interponga el recurso, el interesado señalará domicilio para recibir notificaciones y ofrecerá todas las pruebas de su parte, acompañando necesariamente aquellas que por su naturaleza lo permitan.

III. Admitido o rechazado el recurso se le hará saber al interesado, y si fuere admitido la autoridad fijará un término que no excederá de quince días hábiles para el desahogo de las probanzas que se hayan ofrecido y que por su naturaleza así lo requieran.

IV. Admitido el recurso quedará suspendida la resolución impugnada. Tratándose de multas para que la suspensión pueda ser dictada, su importe deberá ser garantizado conforme a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

V. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional de la autoridad.

VI. La autoridad podrá mandar practicar de oficio las investigaciones y diligencias que estime necesarias.

VII. Desahogadas las pruebas y agotadas las diligencias dispuestas por la autoridad se dictará la resolución que corresponda, tomando en cuenta las pruebas aportadas sin sujetarse necesariamente a reglas especiales de valoración.

VIII. Los acuerdos y resoluciones que dicte la autoridad deberán notificarse al interesado personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

IX. En lo no previsto se aplicarán supletoriamente al procedimiento las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor a los treinta días contados a partir de la fecha de su publicación en el *Diario Oficial* de la Federación.

Segundo. Se abrogan la Ley de Tierras Ociosas, publicada en el *Diario Oficial* de la Federación del 28 de julio de 1920, y la Ley Reglamentaria del párrafo tercero del Artículo 27 Constitucional, que fija la superficie mínima de la pequeña propiedad y señala la forma de reagruparla, del 31 de diciembre de 1945.

Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

INCENTIVOS FISCALES A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA*

CONSIDERANDO

Que es urgente promover el desarrollo científico y tecnológico nacional para lograr un crecimiento económico más acelerado, incrementar la productividad y la competitividad de la planta industrial, generar productos y procesos apropiados a los requerimientos del país y disminuir la dependencia del exterior.

Que el Plan Global de Desarrollo considera como tarea prioritaria el fomento de la investigación científica y tecnológica dentro de la política económica del Gobierno Federal, y considera entre las líneas de acción gubernamental en el campo de ciencia y tecnología, el establecimiento de instrumentos fiscales y crediticios que fomenten e impulsen la actividad innovadora del sector productivo.

Que el Plan Nacional de Desarrollo Industrial considera que la generación y la transferencia de tecnología nacional son actividades indispensables para alcanzar un crecimiento industrial más equilibrado e independiente.

Que la generación de tecnología es una actividad caracterizada por un alto grado de riesgo, y que, por tanto, requiere de estímulos que atenuen los efectos de ese elemento y propicien la creación de un clima favorable a la inversión en esta actividad.

Que es necesario apoyar tanto a las empresas mexicanas que realizan un esfuerzo por desarrollar tecnología propia como a la comunidad científica que forma la base del sistema científico tecnológico nacional, para que puedan contribuir mejor al desarrollo científico y tecnológico del país.

Que es necesario fomentar la vinculación entre el sector productivo y los centros de investigación y desarrollo tecnológico nacionales, con objeto de aprovechar adecuadamente los recursos materiales y humanos de ambos sectores.

Que es necesario contrarrestar la tendencia tradicional de la industria nacional a depender de tecnologías extranjeras fácilmente accesibles.

Que los estímulos fiscales pueden contribuir tanto a la promoción de actividades de investigación, desarrollo, adaptación e innovación tecnológica como a la adquisición y utilización de tecnología nacional, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO QUE ESTABLECE LOS ESTÍMULOS FISCALES PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA NACIONAL

Artículo 1º El presente Decreto establece los estímulos fiscales que se otorgarán para fomentar el desarrollo científico y tecnológico nacional y apoyar la realización de los siguientes objetivos:

I. La creación de empresas e instituciones dedicadas exclusivamente a la investigación y desarrollo tecnológico, asistencia tecnológica, adaptación y asimilación de tecnología y a la producción de ingeniería básica.

II. La ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en empresas nacionales.

III. La vinculación entre el sector productivo y los centros de investigación, desarrollo tecnológico y de enseñanza nacionales.

* Decreto publicado en el *Diario Oficial* de la Federación el 26 de noviembre de 1980.

IV. La adquisición de tecnología y servicios técnicos nacionales.

V. La concesión de facilidades a la comunidad científica para que pueda disponer del equipo necesario para las labores de investigación y desarrollo científico y tecnológico.

Artículo 2º Para la aplicación del presente Decreto se entenderá por:

I. *Actividades tecnológicas*

— Las de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo investigaciones originales y adaptativas, desarrollo tecnológico y mejoras de productos, procesos y maquinaria y equipo, diseño de prototipos y experimentación en plantas piloto.

— Las de diseño de ingeniería básica y de proceso.

— Las de asesoría tecnológica.

— Las de servicios de información y extensionismo tecnológico.

— Las de capacitación de técnicos e investigadores en materia tecnológica.

II. *Zonas:* Las señaladas en el Decreto por el que se establecen zonas geográficas para la ejecución del Programa de Estímulos para la Desconcentración de las Actividades Industriales de fecha 31 de enero de 1979, publicado en el *Diario Oficial* de la Federación el 2 de febrero del mismo año.

III. *Pequeña empresa:* La empresa cuyos activos fijos totales a valor de adquisición no excedan del equivalente al importe de 200 veces el salario mínimo general, elevado al año, de la zona económica "Distrito Federal Área Metropolitana".

En ningún caso se considerará pequeña empresa aquella que pertenezca a quien o quienes sean propietarios de otras, si la suma de los activos fijos totales de la pequeña empresa y las demás exceden del límite señalado en el párrafo anterior.

Capítulo I

Del registro

Artículo 3º Se crea el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas, en el que deberán inscribirse todas las instituciones nacionales de educación superior e investigación científica que realicen actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.

El funcionamiento y control de este Registro queda a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La constancia de inscripción en este Registro será requisito indispensable para obtener los estímulos, ayudas y facilidades que concede el Gobierno Federal a la investigación y desarrollo tecnológico.

Artículo 4º Se crea el Registro de Empresas Tecnológicas, en el que deberán registrarse todas las personas físicas o morales dedicadas de manera exclusiva a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, asistencia técnica, adaptación y asimilación de tecnología y a la producción de ingeniería básica.

El funcionamiento y control de este Registro queda a cargo de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.

La constancia de inscripción en el Registro será requisito indispensable para

obtener los estímulos, ayudas y facilidades que conceda el Gobierno Federal a la investigación y desarrollo tecnológico.

Capítulo II

De los estímulos fiscales

Artículo 5º Las personas físicas o morales dedicadas de manera exclusiva a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, asistencia tecnológica, adaptación y asimilación de tecnología y a la producción de ingeniería básica, e inscritas en el Registro de Empresas Tecnológicas, podrán obtener un crédito contra impuestos federales, no destinados a un fin específico, equivalente al:

I. 20 % del monto de la inversión por la adquisición de maquinaria y equipo.

II. 20 % del monto de la inversión en la construcción de edificios e instalaciones donde realicen sus actividades, siempre que los inmuebles se ubiquen fuera de la Zona III-A.

III. 100 % del Impuesto al Ingreso Global de las Empresas que resulte a su cargo.

El estímulo quedará condicionado a que los beneficiarios reinviertan en la propia empresa la utilidad gravable —sin incluir la parte correspondiente a la participación legal de los trabajadores en las utilidades—, dentro del ejercicio siguiente y conforme al programa de inversiones que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo dictamen de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.

En caso de que no se reinvierta la totalidad de la utilidad, el estímulo se otorgará en proporción al monto invertido.

Artículo 6º Las instituciones nacionales de educación superior e investigación científica, inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas, podrán obtener un crédito contra impuestos federales, no destinados a un fin específico, equivalente al 25 % del monto de la inversión beneficiable que efectúen para la adquisición de maquinaria y equipo directamente relacionados con sus actividades de investigación y desarrollo.

Cuando no exista fabricación nacional suficiente de los bienes señalados en el párrafo anterior, así como de materiales necesarios para la investigación, los interesados podrán optar por un subsidio equivalente al monto total del impuesto general que cause su importación. En este caso, podrá solicitarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico autorización para afianzar el impuesto general correspondiente, hasta en tanto sea resuelta la solicitud para el otorgamiento del estímulo.

Artículo 7º Las empresas productivas que como parte de sus actividades realicen en México las de investigación, adaptación y desarrollo tecnológico, podrán obtener un crédito contra impuestos federales, no destinados a un fin específico, conforme a las siguientes bases:

I. En el caso de empresas que realicen las actividades industriales de Categorías 1 y 2 a que se refiere el Acuerdo mediante el cual se reforma y adiciona la lista que establece las actividades industriales prioritarias, publicado en el *Diario Oficial* de la Federación del 11 de septiembre de 1980, recibirán por la adquisición de maquinaria y equipo directamente vinculados con la realización de las actividades

de investigación y desarrollo tecnológico, un crédito equivalente al 20 % de la inversión beneficiable.

Las empresas que realicen otras actividades económicas recibirán, por la adquisición de maquinaria y equipo directamente vinculados con actividades de investigación y desarrollo tecnológico, un crélito equivalente al 15 % de la inversión beneficiable.

II. Tratándose de pequeñas empresas, un crédito equivalente al 25 % de las inversiones beneficiables que efectúen en los términos de la fracción anterior.

III. Por la venta de tecnología desarrollada por ellas, en el país, un crédito contra impuestos federales, no destinados a un fin específico, equivalente al 10 % del valor del contrato de venta.

Artículo 8º Las personas físicas o morales que para la realización de sus actividades contraten los servicios de investigación y desarrollo tecnológico, de asistencia tecnológica, de adaptación y asimilación de tecnología y de ingeniería básica, de los sujetos a que se refieren los artículos 5º, 6º y 7º, podrán obtener un crédito contra impuestos federales, no destinados a un fin específico, equivalente al 10 % del importe a su cargo. Cuando sean pequeñas empresas las que contraten dichos servicios, el crédito será del 15 %.

Las personas físicas o morales que adquieran de los sujetos a que se refieren los artículos 5º, 6º y 7º, tecnología mexicana desarrollada por ellos, en el país, y demuestren, dentro de un plazo máximo de 3 años, estarla utilizando en sus procesos productivos, podrán obtener los mismos beneficios señalados en el párrafo anterior, aplicando los porcentajes respectivos al precio pactado en el contrato de venta. No serán objeto de este beneficio las adquisiciones de marcas y patentes, así como las licencias que concedan únicamente el derecho al uso o explotación de marcas y patentes, sin incluir un componente tecnológico significativo.

Artículo 9º En el caso de que en el contrato de compraventa se establezca la modalidad de pago a plazos, la determinación a que se refiere el artículo anterior se hará considerando como precio pactado la suma de los pagos que deban hacerse durante los 5 años siguientes a la celebración del contrato. En ningún caso se considerarán, para efectos de la determinación del beneficio, las cantidades que por concepto de intereses, comisiones, seguros y demás conceptos similares se pacten.

Los estímulos relativos a la compraventa de tecnología a que se refieren los artículos 7º y 8º no serán aplicables cuando las partes involucradas pertenezcan a un mismo grupo de inversionistas mayoritarios o a un mismo grupo de interés.

Artículo 10. Se considerarán inversiones beneficiables:

I. Las que se hagan para la adquisición de maquinaria y equipo nuevos de fabricación nacional, o nuevos o usados de manufactura extranjera, cuando no se fabriquen en el país, o no existan con las características requeridas, vinculados directamente con la realización de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico.

II. La construcción de edificios donde directamente se realicen las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo dentro de la inversión beneficiable la cimentación, estructura, techos, pisos, paredes, muros y la cimentación para maquinaria y equipo, y los destinados a laboratorios.

III. Las instalaciones destinadas a servicios de energía eléctrica; hidráulicos;

para evitar la contaminación ambiental; para la generación de vapor y calefacción y para higiene y seguridad laboral, incluyendo ventilación e iluminación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público calificará si las inversiones realizadas se encuentran directamente vinculadas con la realización de investigación y desarrollo tecnológico, para lo cual podrá solicitar la opinión de las dependencias y entidades que estime conveniente.

Artículo 11. Para determinar el monto de las inversiones beneficiables se procederá conforme a las siguientes bases:

I. Tratándose de adquisición de maquinaria y equipo de fabricación nacional se tomarán en cuenta los valores consignados en la factura comercial; tratándose de bienes importados se considerará también la factura, misma que habrá de coincidir con el valor declarado en el pedimento aduanal respectivo, excluyéndose cualquier otro pago, ya sea por impuestos, intereses, fletes, seguros, comisiones y otros gastos relacionados con la adquisición.

De considerarse que los valores declarados de la maquinaria y equipo son excesivos y no corresponden a los precios vigentes en el mercado podrán tomarse en cuenta los reportes sobre cotizaciones nacionales e internacionales o alguna otra referencia especializada.

II. Tratándose de construcciones e instalaciones se tomarán en cuenta los costos comprobados que presenten los solicitantes. En caso de que éstos sean significativamente más altos que los costos promedio para el tipo de actividad de que se trate y la región donde se ubique, se notificará al interesado a fin de que exponga las razones que justifican el diferencial. En caso de que éstas no se consideren suficientemente válidas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá tomar como base para calcular el estímulo, los costos promedio que puedan identificarse en el mercado para la región y el tipo de construcción e instalaciones que correspondan.

Artículo 12. Para obtener los estímulos fiscales previstos en este Decreto los interesados deberán satisfacer los requisitos siguientes:

I. Ser inversionista mexicano conforme a la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, salvo en el supuesto señalado en el artículo 7º del presente Decreto.

II. Presentar, en su caso, las constancias de inscripción en los Registros Nacionales de Transferencia de Tecnología, Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas o de Empresas Tecnológicas.

III. No gozar de exenciones, reducciones, estímulos y beneficios con cargo a impuestos estatales o municipales, o respecto de la participación estatal sobre impuestos federales.

IV. Cumplir con las obligaciones fiscales que les correspondan.

Artículo 13. Los estímulos fiscales establecidos en este Decreto se otorgarán mediante Certificados de Promoción Fiscal, que son los documentos en que se hace constar el derecho de su titular para acreditar su importe contra cualquier impuesto federal a su cargo, exceptuándose los impuestos destinados a un fin específico.

El derecho consignado en los Certificados tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de su expedición.

Artículo 14. Las solicitudes para el otorgamiento de los estímulos fiscales se

presentarán ante la Dirección General de Promoción Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a los siguientes plazos:

I. Tratándose de adquisición de maquinaria o equipo, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha en que ésta se haya llevado a cabo, o si fueren adquiridos en el extranjero a la fecha en que hubieran sido importados.

II. Tratándose de construcción de edificios e instalaciones, hasta 60 días hábiles antes de la terminación de las obras.

III. Tratándose del estímulo fiscal respecto del Impuesto sobre la Renta, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de la declaración de pago provisional o anual.

IV. Tratándose del estímulo fiscal al que se refieren los artículos 7º, fracción III, y 8º, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha en que el contrato haya sido celebrado o, en su caso, se haya expedido la escritura pública respectiva.

Artículo 15. Las solicitudes se presentarán en las formas autorizadas para tal efecto, debidamente firmadas por los interesados o sus representantes legales, asentando los datos e informes que en ellas se requieran y acompañadas de los siguientes documentos:

I. Tratándose de los estímulos previstos en el artículo 5º:

a) Acta de nacimiento o, tratándose de personas morales, copia certificada del acta constitutiva y su última modificación si la hubiere, así como del acta de la última asamblea.

b) Constancia de inscripción en el Registro de Empresas Tecnológicas.

c) En su caso, facturas de la maquinaria y equipo en que hubiera invertido, las que deberán satisfacer los requisitos legalmente exigibles y señalar el origen y valor de los bienes. Si se tratare de bienes importados deberá, además, anexarse el pedimento aduanal respectivo.

d) En su caso, la escritura que acredite en favor del solicitante la propiedad del predio donde se realice la inversión; el permiso de construcción respectivo; y los planos de construcción que muestren la distribución de la construcción y plantas tipo del proyecto.

e) Respecto al estímulo señalado en la fracción III, el interesado deberá presentar, dentro de los primeros 60 días hábiles del ejercicio en que deba realizar la reinversión, el programa correspondiente a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, la que comunicará el dictamen respectivo a la de Hacienda y Crédito Público.

Si al terminar dicho ejercicio el beneficiario no cumple total o parcialmente con la obligación de reinversión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejercerá las facultades a que se refiere el artículo 21.

II. Tratándose de los estímulos previstos en el artículo 6º:

a) Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas.

b) Facturas de la maquinaria y equipo en que hubiera invertido, las que deberán satisfacer los requisitos legales exigibles y señalar el origen y valor de los bienes. Si se tratare de bienes importados deberá, además, anexarse el pedimento aduanal respectivo.

III. Tratándose de los estímulos a que se refiere el artículo 7º:

a) Copia certificada del acta constitutiva y su última modificación, si la hubiere, así como del acta de la última asamblea.

b) Constancia de registro en el Programa de Fomento que corresponda o de clasificación como actividad industrial prioritaria, expedida por la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, cuando se trate de sujetos clasificados en categoría 1 y 2. Tratándose de actividades industriales no prioritarias será necesaria la certificación previa de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, a fin de que los equipos a beneficiar sean utilizados conforme a programas de investigación y desarrollo tecnológico de interés nacional.

c) En su caso, facturas de la maquinaria y equipo en que hubiera invertido, las que deberán satisfacer los requisitos legalmente exigibles y señalar el origen y valor de los bienes. Si se tratare de bienes importados deberá, además, anexarse el pedimento aduanal respectivo.

d) En su caso, la escritura que acredite en favor del solicitante la propiedad del predio donde se realice la inversión; el permiso de construcción respectivo y los planos de construcción que muestren la distribución de la construcción y plantas tipo del proyecto.

e) Copia del contrato por el que vendan la tecnología, acompañado de la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

IV. Tratándose del estímulo a que se refiere el artículo 8º:

a) Acta de nacimiento o, tratándose de personas morales, copia certificada del acta constitutiva y su última modificación, si la hubiere, así como del acta de la última asamblea.

b) Copia del contrato o de la factura relativa a la adquisición de servicios técnicos de una institución o empresa inscrita en el Registro correspondiente señalado en los artículos 3º o 4º

c) Copia del contrato de adquisición de tecnología, acompañado de la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Artículo 16. Sólo se aceptarán para su trámite las solicitudes debidamente formuladas y acompañadas de los documentos que en su caso se requieran.

De existir alguna omisión, la Dirección General de Promoción Fiscal requerirá al interesado para que la subsane, apercibiéndolo de que de no hacerlo así, dentro de los 30 días hábiles siguientes, se le tendrá por desistido.

Artículo 17. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que quede debidamente integrada la solicitud se dictará la resolución que corresponda, comunicándose a la Tesorería de la Federación las resoluciones que fueren favorables, para el efecto de que se expida el Certificado de Promoción Fiscal respectivo.

Artículo 18. En relación con los edificios, instalaciones, maquinaria y equipo, los beneficiarios de los estímulos fiscales deberán cumplir las siguientes obligaciones:

I. Los destinarán de manera exclusiva al desarrollo de actividades de investigación y dearrollo tecnológico.

II. No se trasmitirá su propiedad, salvo por herencia o por fusión de sociedades, cuando la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión continúe realizando la actividad que dio lugar al otorgamiento del beneficio.

III. No autorizarán su uso o goce temporal a terceros.

IV. Utilizarán los bienes en la ubicación que para tal efecto hubieran señalado en su solicitud.

Las obligaciones señaladas en las fracciones anteriores deberán cumplirse durante los 5 años siguientes a partir de la fecha de expedición del Certificado de Promoción Fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá exceptuar del cumplimiento de alguna de ellas, previa comprobación del interesado de no poderla cumplir.

Artículo 19. El Certificado de Promoción Fiscal señalará:

I. El nombre del titular y su número en el Registro Federal de Causantes.

II. El motivo por el que se expide.

III. El importe acreditable.

IV. En su caso, el monto beneficiado de la inversión.

V. La duración del derecho consignado en el Certificado.

En él se consignarán los demás datos que se requieran y se hará constar la fecha, el concepto del impuesto por el que se aplica y el importe de los acreditamientos que se vayan realizando, así como el registro de la oficina recaudadora y el saldo pendiente de acreditar.

Artículo 20. El importe acreditable consignado en el Certificado de Promoción Fiscal no será acumulable para fines del pago del Impuesto sobre la Renta.

Para los efectos de dicho impuesto, la depreciación de los bienes respecto de los cuales se otorgue el beneficio se hará sobre el monto original de la inversión, deducido el importe del estímulo otorgado.

Artículo 21. La aplicación o disfrute de los estímulos fiscales que establece este Decreto quedará condicionado a que los beneficiarios cumplan con lo dispuesto en el mismo y continúen reuniendo los requisitos exigidos.

En caso de incumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, los beneficios dejarán de surtir sus efectos volviendo las cosas al estado que guardaban antes de su expedición. Las infracciones se apreciarán de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en caso de incumplimiento, liquidará y exigirá el pago de las cantidades que se hubieren acreditado por el titular del Certificado sin tener derecho para ello. Los créditos fiscales que se liquiden deberán pagarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya surtido efecto su notificación, y al vencimiento del plazo, sin haberse satisfecho, dicha Secretaría exigirá su pago conforme a lo dispuesto en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría, además, procederá a la cancelación del Certificado y requerirá la entrega.

El carácter condicional de los estímulos y los efectos en caso de incumplimiento se harán constar expresamente en el Certificado.

Artículo 22. Los beneficiarios quedarán obligados a proporcionar la información que les requiera la Dirección General de Promoción Fiscal dentro del plazo que para tal efecto les señale, así como dar al personal de dicha Dirección las facilidades necesarias para que efectúen la inspección, vigilancia y evaluación relacionadas con la aplicación del estímulo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo señalado por los artículos 83 y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, practicará

las visitas domiciliarias para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Decreto; asimismo, requerirá los datos e informaciones relacionados con dicho cumplimiento.

Artículo 23. Los beneficiarios de los estímulos fiscales que se otorguen conforme a este Decreto pagarán por concepto de derechos de vigilancia una cuota equivalente al 4 % sobre el monto del beneficio concedido.

El pago de la cuota mencionada se hará en el Banco de México, S. A., o en sucursales, agencias o corresponsalías del mismo, en las formas que para tal efecto proporcione la Dirección General de Promoción Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 24. Los titulares de los Certificados de Promoción Fiscal deberán informar semestralmente a la Dirección General de Promoción Fiscal de los acreditamientos que realicen.

Transitorios

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial* de la Federación.

Artículo segundo. Dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dará a conocer los requisitos y el procedimiento para la inscripción en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas a que se refiere el artículo 3º de este ordenamiento.

Artículo tercero. Dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial dará a conocer los requisitos y procedimientos para la inscripción en el Registro de Empresas Tecnológicas a que se refiere el artículo 4º de este ordenamiento.

Artículo cuarto. Para los efectos a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1980, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará a la de Programación y Presupuesto los estímulos fiscales que se otorguen con base en este Decreto.

ESTÍMULOS FISCALES A EMPRESAS MARÍTIMAS MEXICANAS

El 26 de noviembre de 1980 apareció publicado en el Diario Oficial *de la Federación el decreto que establece un nuevo esquema de estímulos fiscales, que sustituye a otros concedidos anteriormente por el Poder Ejecutivo y que servirán para fomentar la creación y ampliación de empresas marítimas mexicanas y la utilización de sus servicios para el transporte de mercancías.*

Considerando

Que el fomento de la Marina Mercante Mexicana es de interés y utilidad pública.

Que el tráfico marítimo, tanto de cabotaje como de altura, es un medio eficaz para la realización del intercambio de mercancías dentro de nuestro país y con el extranjero.

Que la Marina Mercante Mexicana, por insuficiencia en su capacidad de oferta para el transporte de mercancías entre otros países y el nuestro, no ha tenido una participación relevante y que dicho tráfico, al realizarse principalmente a través de empresas navieras extranjeras, constituye un importante gasto de divisas.

Que, en virtud de lo anterior, es necesario alentar la creación y ampliación de empresas navieras mexicanas que presten sus servicios de transporte de mercancías en tráfico de cabotaje o de altura, así como estimular la contratación de los servicios de tales empresas.

Que ante tal preocupación el Gobierno Federal ha estimado oportuno establecer un nuevo esquema de estímulos fiscales que, sustituyendo a los concedidos en el Acuerdo del Ejecutivo Federal que Dispone se Devuelvan a las Empresas Navieras Mexicanas los Impuestos que causen sus Actividades, de 26 de agosto de 1975, y publicado en el *Diario Oficial* de la Federación el 28 de agosto del mismo año, así como en la autorización concedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico mediante Oficio-Circular 311-I-8109 girado a los causantes del impuesto sobre la renta por el que se autoriza efectuar depreciación acelerada conforme a las bases que se señalan, para la rama de transportación marítima, expedido el 1º de febrero de 1972 y publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el 28 de marzo del mismo año, y que conjuntamente con los estímulos que actualmente se conceden por el uso de naves mexicanas para la exportación de productos de manufactura nacional, permita la satisfacción de tales propósitos, he tenido a bien dictar el siguiente

Decreto que establece los estímulos fiscales para fomentar la creación y ampliación de empresas marítimas mexicanas y la utilización de sus servicios para el transporte de mercancías

Artículo 1º El presente Decreto tiene por objeto fomentar la creación de nuevas empresas marítimas de transporte y la ampliación de capacidad de las ya existentes, así como alentar la transportación de mercancías provenientes de otros países, por tales empresas.

Para los efectos de este Decreto se entenderá por empresa marítima de trasporte a la persona física o moral de nacionalidad mexicana cuya actividad principal sea

la de prestar el servicio de transporte público de mercancías en tráfico de altura o de cabotaje, preponderantemente en embarcaciones propias de bandera mexicana.

Artículo 2º Las empresas marítimas de transporte podrán obtener un crédito contra impuestos federales, no destinados a un fin específico, equivalente al 20 % del costo de la adquisición que hagan en los siguientes bienes, siempre que se encuentren vinculados con su actividad y se destinen a formar parte de su activo fijo:

I. Buques, maquinaria y equipo nuevos, de fabricación nacional.

II. Buques, maquinaria y equipo nuevos o usados, de fabricación extranjera, sólo cuando no se fabriquen en el país con las características o en los plazos requeridos.

Los bienes usados deberán encontrarse en buen estado y en niveles técnicamente aceptables de eficiencia.

Artículo 3º Las empresas marítimas de transporte podrán obtener un crédito contra impuestos federales, no destinados a un fin específico, equivalente al 100 % del Impuesto sobre la Renta que causen sus actividades de transporte, siempre y cuando inviertan como mínimo una cantidad igual, durante el mismo ejercicio en que se cause el impuesto, en la adquisición de bienes tangibles, directamente vinculados con la prestación del servicio y que destinen a formar parte de su activo fijo, conforme al programa de inversiones previamente aprobado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En caso de que la inversión sea inferior al 100 % del impuesto causado, el beneficio se otorgará por un monto equivalente a la inversión realizada. Cuando esta última sea superior al 100 % del Impuesto sobre la Renta se considerará la diferencia para efectos de cálculo de beneficio en el Impuesto sobre la Renta de ejercicios posteriores.

Artículo 4º Para el cálculo del monto del estímulo a que se refiere el artículo 2º se considerarán como valores de adquisición los consignados en las facturas o documentos mercantiles respectivos, excluyendo cualquier otro gasto por impuestos, intereses, seguros, comisiones, fletes, gastos de transportación o cualesquier otro. De ser el costo de los buques, maquinaria o equipo, excesivo a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta Secretaría, oyendo la opinión de la de Comunicaciones y Transportes, considerará como costo de adquisición el que tenga bienes similares en el mercado nacional o, en el internacional, en su defecto.

Artículo 5º Se podrá considerar como inversión en buques, maquinaria, equipo o demás bienes tangibles, el contrato por el que la empresa marítima de transporte adquiera el derecho a utilizarlos, siempre que se pacte que a su terminación el arrendador trasmitirá la propiedad del bien al arrendatario a un precio menor que el del mercado, y que el contrato reúna, además, los requisitos considerados en el artículo 19, fracción VI, inciso *h)*, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se cumpla con los demás requisitos establecidos en este Decreto.

En dicho supuesto, para calcular el monto de la inversión, se considerará como valor de adquisición la parte que del valor total del contrato deba depreciarse en los términos del artículo 21, fracción XII, y conforme a sus fracciones I a III de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 6º Las personas físicas o morales y las unidades económicas que, para traer mercancías de un puerto extranjero a uno nacional, contraten los servicios

de una empresa marítima de transporte que cumpla con los requisitos señalados en los artículos 1º, párrafo segundo, y 7º de este Decreto, podrán obtener un crédito contra impuestos federales, no destinados a un fin específico, equivalente al 10 % del costo del flete, excluyendo cualquier otro gasto relacionado con el flete.

Artículo 7º Las empresas marítimas de transporte, para obtener los beneficios a que se refieren los artículos 2º y 3º, además de contar con los permisos de importación y autorizaciones que, en su caso, se requieran, y cumplir con lo dispuesto en las leyes federales en materia de navegación, comercio marítimo e inversiones extranjeras, en lo que resulten aplicables, deberán contar con los siguientes certificados expedidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según el estímulo de que se trate:

a) De inscripción en el Padrón de Abanderamiento Mexicano de las embarcaciones que no cuenten con tripulación nacional.

b) De que las inversiones respecto de las que se soliciten los estímulos se destinen a modernizar o ampliar la capacidad del equipo de transporte de la empresa beneficiada.

c) De que durante el año anterior a la fecha de la solicitud, del total del tonelaje que transportó, cuando menos el 50 % lo hizo en barcos de su propiedad con bandera mexicana; o que, en su defecto, el 50 % del tonelaje de peso muerto de su flota, considerados los buques respecto de los cuales se solicita el estímulo, se encuentre integrado por barcos de bandera mexicana. Para esta certificación la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicará semestralmente, en el *Diario Oficial* de la Federación, la lista de empresas que cumplan con este requisito.

d) De que cuando el objeto del beneficio sea la inversión en buques, maquinaria o equipo, usados, dichos bienes reúnen las características mínimas de eficiencia requeridas para la prestación del servicio.

Artículo 8º La solicitud para la obtención de los estímulos fiscales se hará ante la Dirección General de Promoción Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a las siguientes reglas:

I. Tratándose de los beneficios a que se refieren los artículos 2º o 6º, la solicitud se presentará dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiera adquirido el buque, maquinaria o equipo, o recibido el servicio de transporte.

II. En el caso de los beneficios señalados en el artículo 2º, el interesado en obtenerlo deberá acompañar a su solicitud los certificados a que se refieren los incisos *a)*, *b)*, *c)* y *d)* del artículo anterior. En el caso de los beneficios a que se refiere el artículo 6º, el interesado deberá anexar a su solicitud copia de la factura que acredite la prestación y pago del servicio de transporte.

III. Tratándose del beneficio a que se refiere el artículo 3º, la solicitud se presentará dentro de los 60 días hábiles siguientes a las declaraciones de pago provisionales, o anuales, acompañando los documentos que, en su caso, acrediten las inversiones que se hubieren hecho y los certificados a que se refieren los incisos *a)* y *c)* del artículo anterior, así como copia de la declaración de pago del impuesto correspondiente.

IV. Se hará en las formas especiales que al efecto se expidan, asentando en ellas todos los datos e informes que ahí sean requeridos y acompañando los documentos que a juicio de la Secretaría acrediten el cumplimiento y condiciones exigibles.

V. De faltar alguno de los datos, informes o documentos a que se refiere la fracción anterior, se requerirá al solicitante para que en un plazo que no excederá de 30 días hábiles satisfaga la omisión, apercibiéndole de que en caso contrario se le tendrá por desistido de la solicitud.

Artículo 9º Los estímulos fiscales que establece este Decreto se otorgarán a través de Certificados de Promoción Fiscal.

El Certificado es el documento expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que se hace constar el derecho de su titular para acreditar su importe contra cualquier impuesto federal a su cargo, exceptuándose los impuestos destinados a un fin específico.

La duración del derecho para acreditar el importe consignado en el Certificado será de cinco años contados a partir de la fecha de su expedición.

Artículo 10. La resolución que concede los estímulos fiscales deberá ser expedida dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya quedado debidamente integrada la solicitud. La resolución contendrá:

I. El nombre del beneficiario y el monto de la inversión.

II. El señalamiento de que se otorga con carácter condicional, sujeta a que los beneficiarios efectivamente reúnan los requisitos y satisfagan las condiciones que se exigen en este Decreto.

III. El monto, ubicación y descripción de la orden de expedición del Certificado de Promoción Fiscal que corresponda.

Artículo 11. El Certificado de Promoción Fiscal contendrá:

I. Nombre del titular y número del Registro Federal de Causantes.

II. El motivo expuesto en la resolución que ordena su expedición y el carácter condicional del beneficio.

III. El monto, ubicación y descripción de la inversión beneficiada o, en su caso, el impuesto sobre la renta afectado, o el importe del flete.

IV. El importe acreditable.

V. Su carácter de intrasmisible.

VI. La duración del derecho consignado en el Certificado.

En el Certificado de Promoción Fiscal se consignará la fecha, el impuesto por el que se aplica y el monto de acreditamiento que se vaya haciendo, así como su registro por la oficina recaudadora y el saldo pendiente de acreditar.

Artículo 12. El importe consignado en el Certificado de Promoción Fiscal no se considerará como ingreso acumulable para efectos de pago del impuesto sobre la renta.

Para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, la depreciación de los bienes objeto del beneficio se hará al monto original de la inversión deduciendo el monto del estímulo otorgado.

Artículo 13. En relación con los bienes que adquieran conforme a los artículos 2º y 3º, los beneficiarios deberán, por un periodo no inferior a los cinco años siguientes a la fecha de expedición del Certificado:

I. Destinarlos de manera exclusiva al desarrollo de la actividad de transporte público de mercancías.

II. Destinarlos a atender mayoritariamente el transporte marítimo del país.

III. No conceder, en ningún caso, su uso o goce temporal a terceros, independientemente de la forma jurídica que al efecto se utilice.

IV. No trasmitir su propiedad, salvo por vía hereditaria y en los casos previstos en el artículo 116 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar su trasmisión en el caso de fusión de sociedades cuando la sociedad resultante reúna las características a que se refiere el párrafo segundo del artículo primero.

En situaciones excepcionales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la de Comunicaciones y Transportes, podrá autorizar la dispensa del cumplimiento de alguna de las obligaciones anteriores.

Artículo 14. El otorgamiento y disfrute de los estímulos fiscales previstos en este Decreto quedará condicionado a la satisfacción de los requisitos y al cumplimiento y observancia de las condiciones y obligaciones conforme a las cuales se otorga, por lo que en caso de contravención los Certificados dejarán de surtir sus efectos volviendo las cosas al estado que guardaban antes de su expedición.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en caso de incumplimiento, liquidará las cantidades que se hubieran acreditado por el titular del Certificado sin tener derecho para ello. Los créditos fiscales que se liquiden deberán pagarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que haya surtido efectos su notificación, pero de no haberse satisfecho, al vencimiento del plazo, dicha Secretaría exigirá su pago conforme a lo dispuesto en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.

En tales casos, la propia Secretaría ordenará, además, la cancelación de los Certificados requiriendo su entrega.

Artículo 15. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo señalado por los artículos 83 y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, practicará las visitas domiciliarias, inspecciones, verificaciones y comprobaciones necesarias para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Decreto; asimismo, solicitará los datos o informes relacionados con dicho cumplimiento.

Los titulares de Certificados de Promoción Fiscal deberán informar a la mencionada Secretaría los datos referentes a los acreditamientos que se realicen.

Artículo 16. Las empresas marítimas de transporte pagarán, por derechos de vigilancia, el 4 % sobre el monto de los beneficios que les sean otorgados.

El pago de la cuota mencionada se hará en el Banco de México, S. A., o en sucursales, agencias o corresponsalías del mismo, en las formas que para tal efecto proporcione la Dirección General de Promoción Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Transitorios

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial* de la Federación.

Artículo segundo. Se deroga el Acuerdo que dispone se devuelvan a las empresas navieras mexicanas los impuestos que causen sus actividades, expedido el 26 de agosto de 1975 y publicado en el *Diario Oficial* de la Federación el 28 del mismo mes y año.

Las empresas marítimas que, conforme a él, tuvieron derecho de obtener la devolución de la totalidad de la percepción neta federal de los impuestos que causen sus actividades de transporte, los obtendrán conforme a las reglas de dicho Acuerdo, calculando los ingresos obtenidos hasta el día de la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo tercero. Se deja sin efecto el Oficio-Circular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número 311-I-8109, girado el 1º de febrero de 1972 y publicado en el *Diario Oficial* de la Federación el 28 de marzo de ese mismo año, por el que se autoriza a las empresas nacionales de transporte por vía marítima a efectuar depreciación acelerada de sus activos fijos tangibles.

Las empresas que a la fecha estén aplicando la depreciación acelerada a que se refiere el Oficio-Circular señalado podrán seguir aplicándolo hasta su terminación, en los términos del propio Oficio-Circular.

Artículo cuarto. Para los efectos a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1980, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará a la de Programación y Presupuesto los estímulos fiscales que se otorguen con base en este Decreto.

LA ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA EN 1980*

I. El contexto internacional

Hace un año, al referirnos al marco externo que había condicionado la evolución de América Latina, señalamos que 1979 había sido un mal año para la economía mundial. Fundamentamos ese juicio categórico en términos de la tendencia declinante del ritmo de crecimiento económico en los países industrializados; del resurgimiento simultáneo en ellos del desempleo, la inflación y el proteccionismo, con los consiguientes efectos adversos sobre las posibilidades de expansión de las exportaciones de los países del Tercer Mundo y sobre el costo de sus importaciones; y de los nuevos desequilibrios y desafíos creados por las fuertes y sucesivas alzas en el precio internacional del petróleo.

Lamentablemente, aquella opinión negativa puede reiterarse, aun con mayor hincapié, en relación con lo acontecido en el escenario económico internacional durante el año que está terminando. En efecto, por una parte, en 1980 se acentuó la caída del ritmo de expansión de las economías industrializadas y volvió a aumentar en ellas la intensidad del proceso inflacionario. Así, se estima que el producto conjunto de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) habría aumentado en 1980 sólo poco más de 1 %, esto es, a una tasa equivalente a apenas un tercio de la ya bastante baja registrada en 1979 y que el producto bajó en términos absolutos durante el segundo semestre de 1980 en los Estados Unidos y en otros países de la OCDE. Naturalmente, esta declinación en el dinamismo de las economías industrializadas incidió negativamente sobre la evolución del comercio mundial, el cual prácticamente no aumentó en términos reales en 1980, hecho que ocurre por primera vez en los últimos 22 años.

Además, a raíz de las alzas en el precio del petróleo, este estancamiento del volumen del comercio internacional se vio acompañado de una nueva y cuantiosa redistribución de los excedentes y déficit en cuenta corriente entre los países de la OPEP, las economías industrializadas y los países en vías de desarrollo. Así, el superávit de los principales países exportadores de petróleo, tras subir de 5 mil millones de dólares en 1978 a 68 mil millones en 1979 experimentó otro incremento radical en 1980 que lo elevó a una cifra de alrededor de 115 mil millones de dólares. Naturalmente, como contrapartida de este mayor excedente financiero de los países petroleros, aumentaron también fuertemente los déficit en cuenta corriente de las economías industrializadas —de 10 mil millones de dólares en 1979 a 50 mil millones en 1980— y de los países en desarrollo no exportadores de petróleo —de 53 mil a 70 mil millones (véase el cuadro 1).

En suma, durante el año que concluye tendieron a reproducirse algunos de los principales rasgos que caracterizaron la crisis de 1974-1975, la cual puso término al cuarto de siglo de rápido crecimiento del comercio y la economía mundiales que se inició a comienzos del decenio de 1950.

Lo que es más grave es que las perspectivas para el futuro inmediato siguen siendo sombrías, especialmente en las economías industrializadas, cuya evolución influye, como se sabe, en forma importante sobre las posibilidades de expansión de

* Observaciones del señor Enrique V. Iglesias, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, basadas en la información disponible a fines de 1980.

nuestras exportaciones y sobre el costo de nuestras importaciones de bienes manufacturados. En efecto, se estima que la recuperación de las economías de la OCDE desde su actual situación recesiva será muy débil en 1980, que la inflación disminuirá en ella en forma bastante lenta y que el número de desocupados podrá subir en ellas a cerca de 25 millones de personas a fines del próximo año.

CUADRO 1. *Saldos de la cuenta corriente del balance de pagos 1973-1980*

(Miles de millones de dólares)

	1973	*1974*	*1975*	*1976*	*1977*	*1978*	*1979*	*1980*[a]
Países industrializados	19.3	—11.6	17.9	—0.5	—4.1	33.4	—9.0	—50
Principales países exportadores de petróleo	6.6	67.8	35.0	40.0	31.9	5.0	68.4	115
Países en desarrollo no exportadores de petróleo	—11.5	—36.9	—45.9	—32.9	—28.6	—35.8	—52.9	—70

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, *Informe Anual 1980.*

[a] Estimación preliminar.

Es, pues, en este contexto económico internacional adverso y cargado de incertidumbres que es preciso considerar tanto la evolución de las economías latinoamericanas en el año que está finalizando como algunos de los retos y problemas principales que ellas deberán enfrentar en el decenio que se inicia.

II. ASPECTOS PRINCIPALES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA DURANTE 1980

A continuación nos referiremos a cuatro aspectos principales de la evolución económica de América Latina en 1980, a saber, el crecimiento económico, la inflación, el sector externo y los procesos de integración y cooperación regional. Conviene subrayar, sin embargo, que las estimaciones que proporcionaremos sobre el desarrollo de la región en 1980 se basan en las cifras preliminares y parciales que están disponibles a estas alturas del año y que, por lo tanto, están sujetas a márgenes de revisión considerables.

1. *El crecimiento económico*

Durante 1980 disminuyó el ritmo de crecimiento de la economía latinoamericana. Conforme a las estimaciones preliminares de la CEPAL, el producto interno bruto de la región, luego de aumentar 6.3 % en 1979, se habría elevado a alrededor de 5.3 % en 1980. Con todo, esta tasa, si bien bastante menor que las muy altas logradas en promedio durante el primer quinquenio del decenio pasado (7.2 %), superó a las registradas en cada uno de los años del periodo 1975-1978 (véase el cuadro 2).

Aunque el menor dinamismo económico global de la región se originó en la expansión más lenta que tuvo en 1970 la actividad económica en 13 de los 19 países para los cuales se cuenta con información comparable, él reflejó en forma particular la caída en el ritmo de crecimiento económico en la Argentina, dada su elevada ponderación en el producto total de la América Latina. En efecto, la actividad económica en dicho país, luego de incrementarse a un ritmo muy alto (8.5 %) en 1979, permaneció prácticamente estancada en 1980.

CUADRO 2. *América Latina: evolución del producto interno bruto*

(Tasas anuales de crecimiento)

	1970-74	*1975*	*1976*	*1977*	*1978*	*1979*	*1980*[a]
Argentina	5.2	—0.9	—1.7	4.9	—3.4	8.5	0.0
Bolivia	5.8	5.1	6.8	3.4	2.8	1.4	1.0
Brasil	11.5	5.7	9.0	4.7	6.0	6.4	7.5
Colombia	6.9	4.3	4.2	4.8	8.8	5.1	4.0
Costa Rica	7.1	2.1	5.5	8.9	5.7	4.3	2.5
Chile	2.6	—11.3	4.1	8.6	7.8	8.5	5.5
Ecuador	8.6	6.8	9.3	7.5	5.4	5.4	4.5
El Salvador	4.9	5.6	4.0	5.9	4.4	—3.1	—6.0
Guatemala	6.4	1.9	7.4	7.8	5.5	5.0	3.0
Haití	4.7	2.2	5.3	1.3	3.9	1.9	3.5
Honduras	3.5	—2.0	7.0	5.8	7.9	6.8	1.0
México	6.2	4.1	2.1	3.3	7.3	8.0	7.5
Nicaragua	5.3	2.2	5.0	6.3	—7.2	—24.8	14.0
Panamá	5.2	0.6	—1.1	0.2	3.7	5.0	5.0
Paraguay	6.4	5.0	7.5	11.8	10.3	9.0	9.5
Perú	6.3	3.3	3.0	—1.2	—1.8	3.8	3.5
Rep. Dominicana	10.1	5.2	6.7	5.5	2.3	3.6	3.0
Uruguay	0.8	4.5	2.6	3.4	3.9	8.4	5.0
Venezuela	5.2	5.9	8.4	6.8	3.2	0.7	1.0
América Latina (19 países)	*7.2*	*3.3*	*4.6*	*4.5*	*4.6*	*6.3*	*5.3*

FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

[a] Estimación preliminar sujeta a revisión.

Durante 1980 disminuyó también el ritmo de crecimiento económico en los países centroamericanos, con la sola excepción de Nicaragua, donde la producción global aumentó alrededor de 14 %, recuperándose así parcialmente de la aguda caída que ella experimentó el año anterior como consecuencia de la guerra civil. Por el contrario, en El Salvador la continuación y agravamiento de los conflictos internos contribuyeron a que el producto disminuyera en términos absolutos por segundo año consecutivo, aunque con mayor intensidad que en 1979. A su vez, la expansión global de la economía tanto en Costa Rica como en Guatemala fue apenas suficiente

para mantener constante el producto por persona, en tanto que éste disminuyó en Honduras luego de cuatro años de rápida y persistente elevación.

El crecimiento económico fue también muy lento (de alrededor de 1 %) en Venezuela y Bolivia, si bien en ambos países el ingreso real aumentó a un ritmo más alto a raíz del mejoramiento de la relación de precios del intercambio. La evolución de ésta favoreció, asimismo, al Ecuador, cuyo producto se incrementó aproximadamente 4.5 %, tasa esta más baja que la registrada en cualesquiera de los cinco años anteriores. El ritmo de crecimiento económico disminuyó, asimismo, a alrededor de 4 % en Colombia, mientras que se mantuvo en torno de 3.5 % en el Perú.

En cambio, durante 1980 subió a 9.5% la tasa de crecimiento de la economía del Paraguay —el país latinoamericano donde la actividad económica se amplió con mayor intensidad y persistencia durante la segunda mitad del decenio de 1970. Lo mismo ocurrió en el Brasil, cuyo producto se elevó alrededor de 7.5 % gracias, principalmente, a la notable recuperación del sector agropecuario y al rápido aumento de la producción manufacturera.

Al igual que en los dos años anteriores, el crecimiento económico fue también considerable (7.5 %) en México, país en el cual la actividad económica continuó siendo estimulada por las fuertes alzas en la producción, la exportación y los precios internacionales del petróleo. En cambio en Chile y el Uruguay —donde en 1979 se lograron tasas de crecimiento muy altas del orden de 8.5 %— la expansión económica fue bastante más lenta, registrándose incrementos de 5.5 y 5 %, respectivamente.

Finalmente, Panamá alcanzó por segundo año consecutivo un ritmo de crecimiento de 5 %, consolidándose así la superación del estancamiento que afectó a su economía en el quinquenio 1974-1978, en tanto que, conforme a estimaciones muy preliminares, el aumento del producto interno habría sido de alrededor de 3.5 % en Haití y de aproximadamente 3 % en la República Dominicana.

2. *La inflación*

Durante 1980 las tasas de inflación fueron una vez más muy altas en la América Latina. Para el conjunto de la región, los precios al consumidor subieron en promedio casi 54 %, cifra prácticamente igual que la correspondiente a 1979 y bastante mayor que las de aproximadamente 40 % registradas en los dos años anteriores. Por otra parte, al igual que en 1979, el proceso inflacionario fue bastante generalizado hasta el punto que sólo dos de los 23 países considerados lograron mantener las tasas de aumento de sus niveles de precios por debajo de los dígitos (véase el cuadro 3).

Por cierto, la intensidad y las tendencias de la inflación fueron muy diversas en los distintos países de la región. Así, las alzas de los precios ascendieron a cerca de 90 % tanto en la Argentina como en el Brasil y oscilaron entre 50 y 60 % en Bolivia, el Perú y el Uruguay. Sin embargo, mientras en la Argentina la cifra señalada significó una reducción considerable con respecto a la de 1979 y de hecho implicó que dicho país tuvo una inflación de menos de tres dígitos por primera vez desde 1974, la tasa muy similar registrada en el Brasil significó una nueva aceleración del proceso inflacionario que hizo que la intensidad de éste doblara en 1980 su ritmo

medio del periodo 1975-1978. Del mismo modo, las tasas de inflación relativamente semejantes registradas en Bolivia, el Perú y el Uruguay implicaron un ligero agravamiento del proceso inflacionario en el primero de esos países, una leve atenuación de éste en el segundo, y un avance importante en la lucha contra la inflación en el tercero.

CUADRO 3. *América Latina: variaciones anuales de los precios al consumidor*

	1979[a]	*1980*[b]	
Argentina	139.7	88.9	noviembre
Barbados	16.8	23.0	junio
Bolivia	45.5	50.0	octubre
Brasil	76.0	87.0	noviembre
Colombia	29.8	27.0	octubre
Costa Rica	13.2	18.2	octubre
Chile	38.9	31.6	noviembre
Ecuador	9.0	15.1	octubre
El Salvador	14.8	17.2	octubre
Guatemala	13.7	9.6	septiembre
Guyana	19.4	15.7	mayo
Haití	15.4	6.3	septiembre
Honduras	18.9	20.7	julio
Jamaica	19.8	26.4	mayo
México	20.0	28.2	octubre
Nicaragua	70.3	30.0[c]	octubre
Panamá	10.0	13.6	septiembre
Paraguay	35.7	16.6	octubre
Perú	66.7	59.1	octubre
República Dominicana	26.2	15.7	agosto
Trinidad y Tobago	19.5	15.6	septiembre
Uruguay	83.1	49.3	noviembre
Venezuela	20.7	22.2	septiembre
Promedio América Latina	*53.8*	*53.6*	

FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
[a] Variaciones de diciembre a diciembre.
[b] Variaciones en 12 meses, hasta el mes que se indica en cada caso.
[c] Estimado.

También las implicaciones de las tasas de inflación relativamente parecidas —entre 27 y 32 %— registradas en 1980 en Colombia, México y Chile son diversas si se las contrasta con las correspondientes a 1979 y, sobre todo, si se las sitúa en un contexto temporal más prolongado. En efecto, si bien la cifra más alta de inflación en los tres países considerados correspondió a Chile, ella significó una reducción de cierta importancia en comparación con la de 39 % registrada en 1979. La

inflación de 27 % que afectó a Colombia significó, por el contrario, tan sólo un ligero progreso con respecto a la de casi 30 % registrada en 1979, y de hecho implicó que el ritmo de la inflación colombiana mantuviera una vez más la notable estabilidad que viene mostrando desde 1976. Por último, el aumento de 28 % que tuvo en 1980 el nivel de los precios al consumidor en México representó una aceleración considerable del ritmo inflacionario tanto con respecto al de 1979 como, sobre todo, en relación a la inflación mucho más moderada que México tuvo hasta 1972.

El contraste con la tendencia histórica fue aún más notorio en Venezuela. En efecto, si bien la inflación de 22 % registrada en 1980 implicó sólo una muy leve acentuación de la ocurrida en 1979, ella casi triplicó al ritmo medio de aumento de los precios en el periodo 1975-1978.

En las restantes economías de la región, en la mayoría de las cuales la inflación fue tradicionalmente muy baja hasta comienzos del decenio pasado, pero en las que aquélla experimentó bruscos aumentos tanto en el bienio 1973-1974 como en 1979, como consecuencia de la aceleración de la inflación importada, los ritos de la elevación de los precios al consumidor oscilaron en 1980 entre 15 y 20 %. Las solas excepciones fueron Nicaragua —donde se estima que la inflación disminuyó en alrededor de 30 % luego de haber ascendido a una tasa de 70 % durante el año anterior— y los casos ya mencionados de Guatemala y Haití, que lograron mantener el ritmo de aumento de los precios por debajo de 10 %.

3. *El sector externo*

La recesión económica internacional y las alzas de los precios de los hidrocarburos contribuyeron a que la evolución del sector externo de la América Latina fuese claramente más desfavorable en 1980 que en los años anteriores. En efecto, para la región en su conjunto, el déficit en cuenta corriente se incrementó más de 30 % y alcanzó un monto de 25 mil millones de dólares en tanto que el ingreso neto de capitales disminuyó desde algo más de 26 mil millones de dólares en 1979 a 22 500 millones en 1980, interrumpiéndose así la persistente y marcada tendencia ascendente que mostró desde comienzos de la década anterior. En esta forma, el balance de pagos, que generó saldos positivos a lo largo de todo el decenio pasado, con la sola excepción de 1974, y que en 1979 arrojó un superávit de casi 7 100 millones de dólares, sufrió un vuelco radical y cerró el año con un saldo adverso de 2 550 millones de dólares (véase el cuadro 4).

Sin embargo, estas tendencias globales encubrieron aún más que en años anteriores las trayectorias muy dispares de los seis países exportadores de petróleo —Venezuela, México, el Ecuador, Trinidad y Tobago, el Perú y Bolivia— y del resto de las economías de la región. Así, mientras aquéllos incrementaron fuertemente el excedente de su balanza comercial, redujeron su déficit corriente de 5 100 millones de dólares en 1979 a 2 100 millones en 1980, y lograron un superávit en su balanza de pagos, éstas vieron doblarse su déficit comercial, al tiempo que el saldo negativo de su cuenta corriente subió entre 1979 y 1980 de 13 900 millones de dólares a casi 23 mil millones y que el superávit de balanza de pagos de 4 mil millones de dólares logrado en 1979 se transformó en un déficit de 4 mil millones en 1980.

Aunque este último resultado reflejó los cambios adversos que sufrieron las ba-

lanzas de pagos de la gran mayoría de los países no exportadores de petróleo, él derivó, en su mayor parte, del profundo vuelco ocurrido en el sector externo de la Argentina y de la acentuación de los desequilibrios mostrados por el del Brasil ya en 1979.

En la Argentina el déficit de la cuenta corriente subió de 450 millones de dólares en 1979 a 4 500 millones de dólares en 1980. Este resultado, derivado principalmente de la expansión de las importaciones de bienes (50 %) y del virtual es-

CUADRO 4. *América Latina: balanza de pagos total y por países*

(Millones de dólares)

	Exportaciones de bienes fob		*Importaciones de bienes* fob		*Balanza de bienes*	
	1979	*1980*	*1979*	*1980*	*1979*	*1980*
América Latina	*70 985*	*94 150*	*70 222*	*92 630*	*763*	*1 520*
Países exportadores de petróleo	*31 626*	*47 180*	*28 575*	*37 950*	*3 051*	*9 230*
Bolivia	777	910	931	800	—154	110
Ecuador	2 144	2 590	1 945	2 170	199	420
México	9 416	16 600	11 632	17 900	—2 216	—1 300
Perú	3 469	3 900	2 088	3 130	1 381	770
Trinidad y Tobago	1 621	2 580	1 142	1 450	479	1 130
Venezuela	14 199	20 600	10 837	12 500	3 362	8 100
Países no exportadores de petróleo	*39 359*	*46 970*	*41 647*	*54 680*	*—2 288*	*—7 710*
Argentina	7 817	8 000	6 013	9 000	1 804	—1 000
Barbados	132	180	379	450	—247	—270
Brasil	15 235	20 000	17 942	23 000	—2 707	—3 000
Colombia	4 062	4 600	3 248	4 400	814	200
Costa Rica	930	1 000	1 271	1 400	—341	—400
Chile	3 841	4 800	3 955	5 500	—114	—700
El Salvador	1 135	1 000	955	960	180	40
Guatemala	1 222	1 400	1 403	1 570	—181	—130
Guyana	291	510	298	420	—7	90
Haití	138	180	230	280	—92	—100
Honduras	751	820	779	930	—28	—110
Jamaica	815	1 130	883	1 180	—68	—50
Nicaragua	616	510	389	640	227	—130
Panamá	334	410	1 105	1 400	—771	—990
Paraguay	384	380	577	610	—193	—230
República Dominicana	868	1 010	1 094	1 430	—226	—420
Uruguay	788	1 000	1 126	1 510	—338	—510

FUENTE: 1979: Fondo Monetario Internacional; con excepción de El Salvador, Guyana y 1980: CEPAL, estimaciones preliminares sujetas a revisión.

[a] Incluye donaciones privadas netas.

[b] incluye errores y omisiones netos.

tancamiento de las exportaciones, fue acompañado de una caída del monto neto de los capitales ingresados al país. Como resultado de estos cambios, la balanza de pagos, que en 1979 había generado un saldo positivo de 4 400 millones de dólares, se estima que habría arrojado en 1980 un déficit de alrededor de 2 800 millones.

A su vez, en el Brasil el saldo negativo de la cuenta corriente aumentó por tercer año consecutivo si bien a un ritmo bastante más lento que en 1978 y, sobre todo, que en 1979. A pesar de este cambio, atribuible tanto al rápido crecimiento del valor de las exportaciones de bienes como a la contención del de las importaciones distintas del petróleo, el valor absoluto del déficit de la cuenta corriente subió entre 1979 y 1980 de 10 500 a 12 300 millones de dólares. Al igual que durante el año

CUADRO 4 *(continuación)*

	Ingreso por servicios netos no procedentes de factores		*Balanza comercial*		*Pagos netos de utilidades e intereses*	
	1979	*1980*	*1979*	*1980*	*1979*	*1980*
América Latina	*—6 531*	*—8 960*	*—5 768*	*—7 440*	*13 667*	*17 955*
Países exportadores de petróleo	*—2 673*	*—3 290*	*378*	*5 940*	*5 339*	*7 800*
Bolivia	—183	—165	—337	—55	181	240
Ecuador	—388	—440	—189	—20	436	505
México	1 306	1 100	—910	—200	3 856	6 000
Perú	59	—95	1 440	675	943	895
Trinidad y Tobago	—101	—140	378	990	45	85
Venezuela	—3 366	—3 550	—4	4 550	—122	75
Países no exportadires de petróleo	*—3 858*	*—5 670*	*—6 146*	*—13 380*	*8 328*	*10 155*
Argentina	—1 391	—2 080	413	—3 080	898	1 500
Barbados	217	230	—30	—40	10	15
Brasil	—2 318	—3 040	—5 025	—6 040	5 460	6 250
Colombia	—101	—160	713	40	243	280
Costa Rica	—109	—130	—450	—530	141	165
Chile	—159	—325	—273	—1 025	684	925
El Salvador	—180	—185	0	—145	67	85
Guatemala	—139	—255	—320	—385	13	45
Guyana	—50	—75	—57	15	25	35
Haití	—40	—40	—132	—140	14	15
Honduras	—73	—95	—101	—205	115	135
Jamaica	48	10	—20	—40	202	260
Nicaragua	—67	—85	160	—215	72	...
Panamá	520	600	—251	—390	80	75
Paraguay	—5	15	—198	—215	71	75
República Dominicana	—83	—100	—309	—530	175	195
Uruguay	72	55	—266	—455	58	100

precedente, este déficit no alcanzó a ser cubierto por las entradas netas de capital y, en consecuencia, fue preciso recurrir por segundo año consecutivo a las reservas internacionales, las cuales disminuyeron en casi 3 300 millones de dólares y fueron así 6 mil millones más bajas al término de 1980 que a fines de 1978.

El déficit de la cuenta corriente de los países no exportadores de petróleo se vio acrecentado también en 1980 por el incremento de cerca de mil millones que se estima tuvo el saldo adverso de la cuenta corriente de Chile y por el vuelco en el resultado de las operaciones corrientes de Colombia, las que luego de producir un superávit de más de 500 millones de dólares en 1979, generaron un déficit de casi 190 millones en 1980. Sin embargo, en estos dos países los ingresos netos de capital excedieron por un margen considerable al monto del déficit corriente y, en conse-

CUADRO 4 *(conclusión)*

	Balanza en cuenta corriente [a]		*Movimiento de capitales* [b]		*Balanza de pagos antes de la compensación*	
	1979	*1980*	*1979*	*1980*	*1979*	*1980*
América Latina	*—19 066*	*—25 050*	*26 138*	*22 500*	*7 072*	*—2 550*
Países exportadores de petróleo	*—5 158*	*—2 120*	*8 189*	*3 570*	*3 031*	*1 450*
Bolivia	—506	—285	533	385	27	100
Ecuador	—625	—525	722	795	97	270
México	—4 561	—6 040	4 961	6 540	400	500
Perú	497	—220	568	1 100	1 065	880
Trinidad y Tobago	304	875	29	—475	333	400
Venezuela	—267	4 075	1 376	—4 775	1 109	—700
Países no exportadores de petróleo	*—13 908*	*—22 930*	*17 949*	*18 930*	*4 041*	*—4 000*
Argentina	—449	—4 540	4 873	1 740	4 424	—2 800
Barbados	—23	—35	37	55	14	20
Brasil	—10 472	—12 270	7 612	9 000	—2 860	—3 270
Colombia	523	185	1 030	1 415	1 553	1 230
Costa Rica	—574	—680	474	670	—100	—10
Chile	—876	—1 850	2 006	2 950	1 130	1 100
El Salvador	—30	—190	—98	70	—128	—120
Guatemala	—210	—315	165	45	—45	—270
Guyana	—86	—25	31	—5	—55	—30
Haití	—114	—115	131	105	17	—10
Honduras	—211	—330	236	260	25	—70
Jamaica	—152	—250	—15	320	—167	70
Nicaragua	89	—190	—75	50	14	—140
Panamá	—369	—505	349	485	—20	—20
Paraguay	—266	—285	430	455	164	170
República Dominicana	—366	—615	374	615	8	0
Uruguay	—322	—550	389	700	67	150

cuencia, fueron las únicas economías no exportadoras de petróleo que obtuvieron saldos positivos de importancia en su balanzas de pagos (véase otra vez el cuadro 4).

La marcada asimetría de las tendencias de los sectores externos de los países petroleros y de las demás economías de la región se reflejó, asimismo, tanto en la dispar evolución del valor de sus exportaciones e importaciones como en la muy distinta forma en que contribuyeron a las variaciones de éstas y aquéllas los cambios en el volumen y en los precios unitarios.

Así, mientras el valor de las exportaciones de bienes de los países petroleros se incrementó por segundo año consecutivo a un ritmo muy alto de alrededor de 49 %, el de las exportaciones de los otros 17 países se elevó 19 %. Esta diferencia considerable se debió, además, enteramente a la distinta trayectoria de los valores unitarios de las exportaciones, los cuales subieron 47 % en el caso de aquéllos y 14 % en el caso de éstos. En esta forma, los países petroleros, con la sola excepción de México, que incrementó fuertemente el volumen de sus exportaciones, recibieron ingresos considerablemente más altos por sus exportaciones a pesar que al mismo tiempo el *quantum* de éstas se redujo en proporciones importantes —como ocurrió en Bolivia, el Ecuador, el Perú y Venezuela— o se mantuvo casi constante —como sucedió en Trinidad y Tobago (véase el cuadro 5).

En cambio, en los países no exportadores de petróleo el incremento mucho menor del valor de las ventas externas, si bien atribuibles principalmente al aumento de su valor unitario que causaron la notable elevación de la cotización internacional del azúcar y los incrementos mucho menores, pero también importantes, de los precios de la bauxita, el maíz, la harina de pescado, el hierro, los plátanos y el algodón, se vio reforzado, en la gran mayoría de los casos, por la expansión del volumen de las exportaciones. Así, para el conjunto de los países no exportadores de petróleo, éste se incrementó 5 %. Este ritmo fue, empero, equivalente sólo a la mitad del muy alto registrado, en promedio, durante los cuatro años anteriores. A pesar de esta desaceleración —inducida en parte por la recesión internacional— la participación de estos países en el volumen global del comercio mundial continuó aumentando, dado el estancamiento de este último durante 1980.

En contraste con la desigual evolución del valor de las exportaciones de los países exportadores y no exportadores de petróleo, ellos incrementaron sus importaciones a ritmos similares y muy altos de 33 y 31 %, respectivamente. Con todo, una vez más el origen de estos cambios fue muy distinto. En efecto, mientras en los países petroleros el aumento se debió principalmente a la expansión del volumen de las importaciones, el cual subió cerca de 20 %, en el conjunto de los demás países de la región el mayor valor de las importaciones reflejó predominantemente el alza considerable del precio medio de éstas (14 %) y en medida mucho menor el incremento de su volumen (5 %) (véase el cuadro 6).

En estas circunstancias, la relación de precios del intercambio continuó evolucionando de manera muy divergente en los dos grupos de países. Así, en las economías exportadoras de petróleo ella subió más de 30 %, en tanto que en el conjunto constituido por los demás países de la región cayó 8 % (véase el cuadro 7). Esta baja fue, además, generalizada, ya que a ella se sustrajeron sólo Barbados, Guyana, Jamaica y la República Dominicana, que se beneficiaron por las alzas especialmente marcadas que tuvieron en 1980 los precios del azúcar y la bauxita. En cambio, en

los demás países de este grupo los aumentos en los precios de sus productos de exportación, si bien bastante frecuentes y de cierta magnitud, no fueron suficientes para compensar los efectos del mayor costo de sus importaciones de manufacturas y, sobre todo, de las alzas en el precio de los combustibles. Con todo, para la América Latina en su conjunto, la relación de precios del intercambio tuvo un mejoramiento significativo de alrededor de 8 %, con lo cual subió a su nivel más alto en el último cuarto de siglo con la sola excepción del alcanzado en 1974.

4. *La integración y la cooperación regional*

En los veinte años transcurridos desde que se iniciaron los primeros movimientos de integración en la América Latina, la participación del comercio intrarregional en el comercio exterior total de los países de la región aumentó del 8 al 17 %. Durante ese periodo, las exportaciones hacia la región crecieron a un ritmo casi 50 % superior que el de las exportaciones hacia otras regiones, alcanzando un valor cercano a los 9 mil millones de dólares. Lo que es más interesante, en el caso de la ALALC, las exportaciones intrazonales alcanzaron un componente de bienes manufacturados cercano al 60 %, mientras que las exportaciones al resto del mundo sólo contenían 22 % de manufacturas.

Al mismo tiempo, ha continuado acentuándose el entrelazamiento de las economías latinoamericanas a través de acuerdos y proyectos específicos, de alcance bilateral o multilateral, en el campo del comercio, la infraestructura física, los sectores productivos, la complementación tecnológica y la cooperación financiera, dentro de una clara tendencia hacia un mayor pluralismo y una creciente flexibilización de los procesos respectivos.

En este sentido, la reciente creación de la ALADI, en remplazo de la ALALC, constituye un nuevo reconocimiento de la necesidad de flexibilizar los mecanismos de integración. Aunque la ALADI no contempla plazos ni obligaciones rígidas para el cumplimiento de sus metas, y constituye más bien un marco dentro del cual puedan emprenderse acciones de cooperación y complementación económica mediante la concertación de acuerdos entre los países interesados, ella representa una solución realista que permitirá a los países que así lo deseen emprender una variedad más amplia de acciones en el campo de la cooperación económica regional.

El año 1980 nos brindó, además, un ejemplo concreto del potencial que encierra la cooperación regional para la solución de algunos de nuestros más acuciantes problemas. Me refiero al acuerdo concertado entre los gobiernos de México y Venezuela para asegurar el abastecimiento de petróleo a los países de Centroamérica y el Caribe y para contribuir al financiamiento de los pagos respectivos mediante el otorgamiento de créditos en condiciones concesionales y la financiación de proyectos de desarrollo en dichos países.

III. Las nuevas dimensiones del desafío financiero internacional

1. *Las ambivalencias del crecimiento económico de la región*

Cualquier intento de evaluar el desarrollo económico de la América Latina sobre la base de la evolución de un número limitado de indicadores durante un periodo limitado puede fácilmente inducir a errores de apreciación. En efecto, por una parte,

los promedios regionales reflejan, como es obvio, fundamentalmente los cambios ocurridos en los países más grandes, y no revelan, por lo tanto, de manera adecuada lo que puede haber sucedido simultáneamente en aquellos más pequeños y de menor peso relativo. Además, como ya se señaló, las nuevas características del escenario económico internacional, y en particular aquellas vinculadas más directamente al alza de precios de los hidrocarburos, han incidido de manera muy diversa sobre las distintas economías de la región, cuya capacidad para ajustarse al efecto de estos cambios ha sido también muy diferente. Por otra parte, una evaluación adecuada debería utilizar una perspectiva temporal más amplia y no sólo las modificaciones coyunturales que pueden ocurrir en un año. Finalmente, además de las variables económicas sería preciso tener en cuenta las de carácter social, sobre las cuales, lamentablemente, la información estadística es deficiente y suele obtenerse con un rezago considerable.

Con todo, y si por las razones señaladas nos limitamos a la esfera económica, puede afirmarse que, enfrentada a la declinación, oscilaciones e incertidumbres que constituyen rasgos característicos de la economía internacional en 1980, la América Latina mostró, una vez más, una significativa capacidad de defensa. El hecho de que el ritmo de crecimiento económico de la región —aunque insatisfactorio frente a las necesidades sociales y de la ocupación— sobrepasara con creces al de los países industrializados y la circunstancia que los países latinoamericanos no exportadores de petróleo lograran incrementar nuevamente el volumen de sus exportaciones no obstante el estancamiento casi total del comercio mundial en términos reales en 1980, constituyen tal vez los episodios que revelan más adecuadamente la mayor resistencia y flexibilidad que posee en la actualidad la economía latinoamericana.

Sin embargo, es fundamental reconocer que la mantención en años recientes de aquellos ritmos de crecimiento global ha tenido, en algunos países de la región, como factor condicionante básico un persistente y creciente endeudamiento externo.

De allí, entonces, la necesidad de analizar, aunque sea en forma breve, los rasgos principales que caracterizan a los mecanismos de financiamiento externo a que tiene acceso la América Latina en la actualidad y la conveniencia de realizar algunas reflexiones sumarias sobre las reformas que, a nuestro juicio, sería preciso introducir en ellos para facilitar la superación de un problema significativo que enfrentan no pocos países latinoamericanos, a saber, el de obtener recursos externos que: *1)* permitan financiar de manera adecuada los grandes déficit generados en la cuenta corriente de las balanzas de pagos por el efecto de los acontecimientos externos que hagan posible efectuar en forma gradual los ajustes que éstos han hecho inevitables, y *2)* que sean adecuados en sus montos, plazos y costos para complementar el financiamiento de las cuantiosas inversiones que la región deberá realizar en el transcurso de este decenio, en especial en el campo energético, a fin de adecuar la estructura y funcionamiento de sus economías a las nuevas realidades del escenario económico internacional.

Naturalmente, subrayar la importancia del financiamiento externo adecuado no debiera conducir a magnificar su importancia relativa en la promoción del desarrollo económico de la América Latina en la década que se inicia. Tampoco a desconocer que los factores más significativos para asegurar una trayectoria de dinámica del sector externo siguiera siendo la generación de un flujo creciente y cada vez

más diversificado de productos exportables y el libre acceso a los mercados internacionales. Así, pues, si en las reflexiones que siguen nos concentramos en el tema del financiamiento externo no es por subestimación de otros factores de igual o mayor importancia para lograr un desarrollo económico satisfactorio en la América Latina, sino por obvias limitaciones de tiempo y por la apremiante necesidad de crear nuevas modalidades de financiamiento que permitan reciclar los grandes excedentes financiero de los países superavitarios en forma tal que se facilite tanto el ajuste gradual y satisfactorio de la economía mundial como en particular el avance de los países en desarrollo.

2. *Limitaciones de las formas actuales del financiamiento internacional*

Como ya se señaló, la mantención en el decenio pasado de ritmos relativamente altos de crecimiento económico en algunas economías latinoamericanas tuvo como una de sus condiciones esenciales un persistente y creciente endeudamiento externo. Así, se estima que la deuda global de los países latinoamericanos no exportadores de petróleo habría subido a alrededor de 143 mil millones de dólares en 1979. Esta cifra equivale a más de dos veces el valor de las exportaciones de la región ese mismo año, comparado con un coeficiente de sólo 1.5 en 1974, cuando ocurrió la primera y más considerable alza del precio del petróleo. En cuanto a la composición de la deuda, los préstamos provenientes de fuentes privadas, que en 1966-1970 representaban un tercio del financiamiento externo total de la región, en 1979 representaron más del 75 % de dicho flujo, con un monto cercano a los 20 mil millones de dólares. Ha continuado así la tendencia a la disminución de la importancia relativa de las fuentes oficiales de financiamiento —tanto bilaterales como multilaterales— y a la participación cada vez mayor de las fuentes privadas.

En estas circunstancias, el aumento de los déficit en el balance de pagos en cuenta corriente de la mayoría de los países latinoamericanos y el crecimiento y cambio en la composición de su deuda externa, colocan a éstos frente a una nueva situación. En efecto, en el pasado, el principal problema de la región en este campo era la escasez de financiamiento externo y las restricciones que tal situación imponía a sus posibilidades de crecimiento económico. En la actualidad, aquella situación ha cambiado sustancialmente. Por una parte, los países latinoamericanos han ido siendo gradualmente marginados de la asistencia oficial para el desarrollo. Por otra, algunos países latinoamericanos han ganado amplio acceso al crédito externo, y particularmente al de origen privado. Esto los enfrenta con nuevas oportunidades pero también con nuevos obstáculos.

Entre las primeras se cuenta la disponibilidad de nuevas fuentes alternativas de créditos, con la posibilidad de reducir la condicionalidad impuesta por los prestamistas a las políticas económicas internas de los países prestatarios.

Entre las limitaciones de la nueva situación cabe señalar, en primer lugar, que los créditos no siempre se adecuan ni en sus plazos ni en sus tipos de interés a los periodos de maduración y a los requerimientos financieros de las inversiones que es necesario llevar a cabo en los países en desarrollo, muchas de las cuales tienen periodos de maduración relativamente largos. Tal, por ejemplo, es el caso de las inversiones en energía, que, como ya indicamos, será preciso ampliar en forma considerable en el decenio actual.

En segundo lugar, el predominio de fuentes privadas de crédito plantea la limitación de propender al uso de criterios de rentabilidad privada antes que sociales con respecto al uso de los fondos. Ambos criterios pueden diferir considerablemente, sobre todo en países que procuran seguir estrategias de desarrollo nuevas orientadas hacia sectores sociales marginados de los beneficios del crecimiento económico tradicional.

En tercer lugar, el nivel y forma que está tomando el sistema de financiamiento internacional plantea el riesgo de postergar los ajustes básicos que son necesarios entre países deficitarios y superavitarios. La postergación del ajuste implica el peligro de que éste se haga inevitable en un momento menos propicio como, por ejemplo, con ocasión de una caída excepcional de los términos de intercambio o una recesión mundial mayor.

Por otra parte, la excesiva atomización del sistema hace posible tanto que se distribuya en forma desigual el peso del ajuste entre los países, como que éste resulte en una reducción de las posibilidades de crecimiento de la economía mundial en su conjunto, si por diversas razones, algunos países industrializados con déficit importantes en sus cuentas externas se ven forzados a aplicar simultáneamente, pero en forma independiente, medidas restrictivas para reducir sus déficit, el ajuste se conseguirá a costa de una reducción en los niveles de actividad económica y de empleo no sólo en ellos sino en el resto de la economía mundial.

En la práctica, pues, uno de los principales peligros derivados de la situación actual en materia de financiamiento internacional sería que se agudicen en los países industrializados las tendencias al proteccionismo creciente que haría más difícil la colocación de exportaciones por parte de los países en desarrollo. Alternativamente, sería posible que muchos países en desarrollo entren en una "espiral de endeudamiento", donde una parte cada vez mayor de los nuevos créditos debe asignarse al pago de la deuda.

Lo que se necesita, entonces, es crear instancias de concertación internacionales para llevar a cabo una restructuración ordenada entre los países deficitarios y los superavitarios antes de que dicho ajuste sea forzado por alguna situación de crisis que no permita escoger las opciones más racionales.

3. *La necesidad de buscar nuevas modalidades de financiamiento internacional*

Lo anterior pone de manifiesto la imperiosa necesidad de buscar nuevas formas de financiamiento internacional que no impliquen los peligros señalados anteriormente.

Después de las primeras alzas abruptas de los precios del petróleo el sistema bancario internacional promovió con relativa eficiencia el proceso de reciclaje de los excedentes financieros desde los países petroleros hacia los países deficitarios. Sin embargo, frente al aumento experimentado por los desequilibrios de las cuentas externas de los países en desarrollo y a la continua y rápida elevación de su deuda externa, resulta legítimo preguntarse sobre las perspectivas de que las instituciones que forman parte de ese sistema continúen cumpliendo aquel papel como hasta ahora.

A pesar de las observaciones ya anotadas, estas perspectivas no parecen excesi-

vamente sombrías. Los coeficientes de capital de los bancos internacionales privados no parecen constituir aún, en promedio general, una limitación seria a sus operaciones de préstamo, y la distribución de esas operaciones entre las economías industrializadas y los países en desarrollo continuará dependiendo de la rentabilidad re-

CUADRO 5. *América Latina: exportaciones de bienes*

	Valor (millones de dólares)			*Índices 1980 (1979 = 100)*		
	1979	*1980*				
	Valores corrientes	*Valores corrientes*	*Valores constantes a precios de 1979*	*Valor*	*Valor unitario*	*Quántum*
América Latisa	*70 985*	*94 150*	*73 640*	*133*	*127*	*104*
Países exportadores de petróleo	*31 626*	*47 180*	*32 470*	*149*	*144*	*103*
Bolivia	777	910	680	117	133	88
Ecuador	2 144	2 590	1 930	121	134	90
México	9 416	16 600	12 000	176	138	127
Perú	3 469	3 900	3 330	112	117	96
Trinidad y Tobago	1 621	2 580	1 630	159	158	101
Venezuela	14 199	20 600	12 900	145	160	91
Países no exportadores de petróleo	*39 359*	*46 970*	*41 170*	*119*	*114*	*105*
Argentina	7 817	8 000	6 700	102	120	85
Barbados	132	180	140	136	131	106
Brasil	15 235	20 000	17 700	131	113	116
Colombia	4 062	4 600	4 500	113	102	111
Costa Rica	930	1 000	910	108	110	98
Chile	3 841	4 800	4 200	125	115	109
El Salvador	1 135	1 000	960	88	104	85
Guatemala	1 222	1 440	1 270	118	113	104
Guyana	291	510	320	175	160	110
Haití	138	180	160	130	112	116
Honduras	751	820	760	109	108	101
Jamaica	815	1 130	840	139	134	103
Nicaragua	616	510	440	83	115	71
Panamá	334	410	340	123	119	102
Paraguay	384	380	380	99	101	99
República Dominicana	868	1 010	720	116	140	83
Uruguay	788	1 000	830	127	121	105

FUENTE: 1979: Fondo Monetario Internacional; con excepción de El Salvador, Guyana y el Uruguay.

1980: CEPAL, estimaciones preliminares sujetas a revisión.

lativa de los préstamos en unos y otros. Por otra parte, la significación de los préstamos otorgados a los países en desarrollo no exportadores de petróleo, como proporción de los activos brutos de los bancos sobre el exterior, se ha mantenido en una cifra de alrededor de 17 % durante toda la última década. La deuda bancaria pendiente de este grupo de países en 1979 (unos 190 mil millones de dólares) equivalía a sólo 4 o 5 % del total de los activos de los bancos. Éstos prestan cada vez mayor atención a la evaluación de las ventajas y riesgos de sus operaciones de crédito en los países en desarrollo y las autoridades financieras nacionales mantienen un diálogo permanente sobre estas materias dentro del marco del Banco de Pagos Internacionales.

Sin embargo, el sistema actual no está exento de problemas. Por una parte, algunos bancos podrían estar llegando a ciertos límites técnicos en sus relaciones con determinados países. Por otra parte, el monto del crédito podría exceder la capacidad de servicio de la deuda de algunos países en desarrollo. También suelen perfilarse dudas, que merecen ser tenidas en cuenta, respecto al uso más o menos eficaz y al destino final de los créditos y a su posible contribución al fomento de un consumo excesivo.

Para hacer frente a estos problemas se requerirá, a la vez, un conjunto coordinado de políticas macroeconómicas en lo interno y facilidades de financiamiento en lo externo que se correspondan con la magnitud y la envergadura del problema que deben enfrentar los países en desarrollo. En este sentido cabe señalar que la reducción del financiamiento comercial no es el camino adecuado para resolver los problemas anteriores, ni desde el punto de vista de los países prestatarios —cuyos programas de desarrollo se pueden ver seriamente afectados por estas medidas— ni desde el punto de vista de las economías industrializadas —que verían contraerse el dinamismo de los mercados en los países en vías de desarrollo. De allí la necesidad imperiosa de buscar un marco más estable para estas transacciones y, sobre todo, de reforzar el papel de las instituciones financieras internacionales públicas, y en particular del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales.

Lo que se pretende es asignar a estas instituciones un papel más activo en el reciclaje de fondos, complementando la función que vienen cumpliendo los bancos comerciales. De hecho, la magnitud de los requerimientos financieros de los países deficitarios significa que, para proponer políticas de ajuste efectivas, los organismos financieros internacionales tendrán que estar en condiciones de aportar un volumen de recursos considerablemente superiores a los que han canalizado en el pasado. Ellos tendrán que adecuar también el plazo de su financiamiento a la prolongación de los periodos de ajuste que requieren los países deficitarios. Esos procesos de ajuste, por lo demás, no podrán tener una base exclusivamente monetaria, sino que deberán estar encaminados a aumentar la oferta de recursos y la ampliación de la base productiva de los países deficitarios y deberán formar parte de una estrategia de más largo plazo, destinada a fomentar el ahorro interno, la inversión y el crecimiento.

Naturalmente que para que dichos organismos aumenten considerablemente sus recursos no sólo tendrán que obtener un mayor volumen de préstamos de los gobiernos de los países superavitarios o en los mercados financieros internacionales, sino que deberán imaginar también nuevos mecanismos institucionales que faciliten su participación en el proceso de reciclaje.

IV. Conclusiones

Esta exposición ha incluido dos partes principales. En la primera de ellas hemos proporcionado algunas estimaciones preliminares, basadas en la limitada información disponible a estas alturas del año, sobre algunas tendencias principales de la economía latinoamericana en 1980. En la segunda hemos formulado algunas reflexiones sobre un problema —el de las nuevas dimensiones del desafío financiero internacional— que, a nuestro juicio, tendrá especial significación para el desarrollo económico de la América Latina en este decenio.

Con relación al primer aspecto, nuestras estimaciones tentativas indican que durante 1980:

1. Hubo una baja en el ritmo de crecimiento económico de la América Latina, el cual se redujo de 6.3 % en 1979 a 5.3 % en 1980.

2. La tasa media de crecimiento económico de la región fue sobrepasada en cinco países —el Brasil, Chile, México, Nicaragua y el Paraguay—, que en conjunto incluyen 60 % de la población latinoamericana. En cambio, en la Argentina, Bolivia, Honduras y Venezuela el ritmo de expansión de la actividad económica global aparentemente fue menor que el del aumento demográfico, declinando, por ende, en ellos el producto por habitante. El Salvador fue el único país donde el producto interno bruto total disminuyó en términos absolutos.

3. La inflación media de la América Latina fue de cerca de 54 %, manteniéndose así la tasa muy alta registrada en 1979. El incremento medio de los precios al consumidor de la región estuvo fuertemente influido por los ritmos de inflación de cerca de 90 % que se registraron en la Argentina y el Brasil y por las alzas menores, pero también considerables (entre 50 y 60 %) que ocurrieron en Bolivia, el Perú y el Uruguay. De los demás países de la región sólo dos —Guatemala y Haití— tuvieron en 1980 inflaciones de menos de 10 %.

4. En el sector externo la evolución fue menos favorable que en años anteriores. El déficit en cuenta corriente del conjunto de la región se incrementó más de 30 % y ascendió a un monto sin precedentes de 25 mil millones de dólares. Dado que al mismo tiempo el ingreso neto de capitales disminuyó desde 26 mil millones de dólares en 1979 a 22 500 millones en 1980 la balanza de pagos sufrió un vuelco de importancia, pasando de un superávit de 7 100 millones de dólares en 1979 a un déficit de 2 550 millones en 1980.

5. Estos cambios globales derivaron de las tendencias muy dispares observadas en los sectores externos de los seis países exportadores de petróleo —Venezuela, México, el Ecuador, Trinidad y Tobago, el Perú y Bolivia— y en las demás economías de la región. En efecto, como consecuencias de las nuevas y fuertes alzas en el precio del petróleo, la evolución del comercio exterior y de la balanza de pagos de aquéllos fue en general mucho más favorable que la de éstas. Así, mientras los países exportadores de petróleo redujeron el déficit de su cuenta corriente, lograron un superávit en su balanza de pagos y mejoraron en casi 30 % su relación de precios del intercambio con el exterior, en las economías no exportadoras de petróleo, el saldo negativo de su cuenta corriente subió de 13 900 millones de dólares en 1979 a 23 mil millones en 1980, el superávit de la balanza de pagos de 4 mil millones logrado en

1979 se transformó en un déficit de 4 mil millones en 1980, y la relación de precios del intercambio disminuyó 8 %.

De lo manifestado en la segunda parte de nuestra exposición, relativa a los problemas financieros internacionales, puede concluirse en síntesis lo siguiente:

1. Al igual que otras regiones del mundo, la América Latina ha debido hacer frente en años recientes a los efectos que han significado el reajuste del precio internacional del petróleo, el aumento de la inflación externa y la declinación del ritmo de expansión de la economía y del comercio mundiales. Como es natural, esos cambios han incidido en forma muy diversa sobre el proceso de desarrollo de los distintos países latinoamericanos.

2. En términos generales, la región ha respondido con vigor y flexibilidad a los desafíos planteados por la crisis internacional y ha demostrado poseer una capacidad de defensa mucho mayor que en el pasado. La expansión sostenida del volumen de las exportaciones y su diversificación en el marco de una economía mundial caracterizada por una expansión muy débil y por el resurgimiento del proteccionismo en los países industrializados y el logro de ritmos de crecimiento económico superiores a los de éstos, son dos elementos significativos de esta nueva mayor capacidad de defensa.

3. En la mayoría de los países de la región la absorción de los efectos de la crisis internacional y, en especial, de la elevación del precio de los energéticos ha exigido ajustes en los cuales se han combinado, en mayor o menor medida, reducciones en el ritmo de crecimiento, elevaciones en las tasas de inflación y aumentos tanto en los déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos como en el endeudamiento externo.

4. Este proceso de ajuste ha sido facilitado por el reciclaje de los excedentes financieros acumulados por los principales países exportadores de petróleo. Hasta ahora la mayor parte de ese reciclaje ha sido afectuado por los bancos comerciales privados, sin que ello implique desconocer el papel cumplido por las instituciones financieras públicas.

5. La región en su conjunto requerirá durante la década de los ochentas de nuevas y fuertes transferencias de recursos a fin de poder, por una parte, espaciar el proceso de ajuste que exigen las tendencias de la economía mundial y el alza en el precio internacional de los combustibles y de financiar, por otra, las ingentes inversiones necesarias para impulsar el desarrollo económico y social y, en particular, la expansión del sector energético. Estos ajustes e inversiones son de tal magnitud que exigen contar con nuevas formas de cooperación internacional a fin de poder efectuarlas gradualmente y evitar así los altos costos económicos, sociales y políticos que sería preciso pagar en caso contrario.

6. Una política de cooperación internacional para absorber en forma gradual el efecto de la coyuntura internacional y facilitar, a la vez, la transición energética de la región no sólo beneficiaría a la América Latina, sino que permitiría que ella siguiera cumpliendo un papel dinámico y activo en el avance económico mundial. En este sentido es preciso recordar que la capacidad de compra de la región constituye en la actualidad un elemento que puede influir significativamente en el ciclo económico internacional, y cuya continua expansión contribuiría a compensar las tendencias recesivas en la economía y el comercio mundiales.

7. Para llevar adelante esa cooperación la América Latina deberá seguir contando tanto con la participación de las instituciones públicas como privadas de financiamiento. El decenio que estamos iniciando requerirá, sin embargo, de nuevos esfuerzos para abordar, a la vez con imaginación y realismo, el problema que plantean los grandes requerimientos del financiamiento de la balanza de pagos. Estos es-

CUADRO 6. *América Latina: importaciones de bienes*

	Valor fob *(millones de dólares)*			*Indices 1980 (1979 = 100)*		
	1979	*1980*				
	Valores corrientes	*Valores corrientes*	*Valores constantes a precios de 1979*	*Valor*	*Valor unitario*	*Quántum*
América Latina	*70 222*	*92 630*	*78 030*	*131*	*118*	*111*
Países exportadores de petróleo	*28 575*	*37 950*	*33 970*	*133*	*112*	*119*
Bolivia	931	800	720	86	111	77
Ecuador	1 945	2 170	1 950	112	111	101
México	11 632	17 900	15 900	154	113	136
Perú	2 088	3 130	2 800	150	112	134
Trinidad y Tobago	1 142	1 450	1 300	127	111	114
Venezuela	10 837	12 500	11 300	115	111	104
Países no exportadores de petróleo	*41 647*	*54 680*	*44 060*	*131*	*124*	*106*
Argentina	6 013	9 000	7 600	150	118	127
Barbados	379	450	400	119	113	105
Brasil	17 942	23 000	17 400	128	132	97
Colombia	3 248	4 400	3 890	135	113	119
Costa Rica	1 271	1 400	1 190	110	118	93
Chile	3 955	5 500	4 600	139	120	116
El Salvador	955	960	810	101	118	85
Guatemala	1 403	1 570	1 350	112	116	97
Guyana	298	420	330	145	126	115
Haití	230	280	230	122	123	99
Honduras	779	930	790	119	118	101
Jamaica	883	1 180	940	134	126	106
Nicaragua	389	640	530	165	120	137
Panamá	1 105	1 400	1 130	127	124	102
Paraguay	577	610	530	106	116	91
República Dominicana	1 094	1 430	1 160	131	123	107
Uruguay	1 126	1 510	1 180	134	128	105

FUENTE: 1979: Fondo Monetario Internacional; con excepción de El Salvador, Guyana y el Uruguay.

1980: CEPAL, estimaciones preliminares sujetas a revisión.

fuerzos, en lo esencial, exigirán: *a)* un fuerte aumento de las transferencias de recursos a través de instituciones públicas. Éstas deben reconocer la particular dimensión y naturaleza de los problemas de pago en la década que se inicia, adaptando sus políticas a nuevas circunstancias que en muchos casos no pueden enmarcarse en

CUADRO 7. *América Latina: relación de precios del intercambio y poder de compra de las exportaciones*

(Índices: 1979 = 100)

	Relación de precios del intercambio 1980	*Poder de compra de las exportaciones 1980*
América Latina	*108*	*112*
Países exportadores de petróleo	*129*	*133*
Bolivia	120	105
Ecuador	121	109
México	122	156
Perú	104	100
Trinidad y Tobago	142	143
Venezuela	144	131
Países no exportadores de petróleo	*92*	*96*
Argentina	102	86
Barbados	116	120
Brasil	86	99
Colombia	90	99
Costa Rica	93	92
Chile	96	104
El Salvador	88	75
Guatemala	97	102
Guyana	127	138
Haití	91	106
Honduras	92	92
Jamaica	106	110
Nicaragua	96	69
Panamá	96	99
Paraguay	87	84
República Dominicana	114	84
Uruguay	94	99

FUENTE: CEPAL, estimaciones preliminares sujetas a revisión.

formas tradicionales, y en algunos casos pretéritos, de relaciones entre los países y los organismos internacionales de financiamiento; *b)* el libre acceso a los mercados financieros internacionales y, en especial, la incorporación a ellos de nuevas fuentes e instituciones bancarias; *c)* nuevas e imaginativas formas de cooperación entre las instituciones internacionales públicas y privadas de financiamiento para facilitar la canalización de recursos desde los países superavitarios hacia las economías latinoamericanas, y *d)* nuevas modalidades de cooperación financiera directa entre los países petroleros y las economías de la América Latina.

8. Naturalmente, todo lo anterior deberá complementar los esfuerzos internos que tendrán que llevar a cabo nuestros países para realizar los ajustes que exige la coyuntura internacional y efectuar las transformaciones que requiere un desarrollo económico y social satisfactorio.

9. A los nuevos esfuerzos reclamados a la cooperación internacional, especialmente de tipo financiero, debe agregarse nuestro propio esfuerzo de imaginación en materia de cooperación regional, más necesitada hoy que nunca de revitalización y dinamismo. En este campo la creación de ALADI abre la puerta a expectativas renovadas, lamentablemente no acompañadas por avances similares en otros esquemas de integración. Por otra parte, sigue resultando altamente encomiable y aleccionador el ejemplo que la América Latina viene dando al mundo en el campo de la cooperación energética. Las iniciativas de México y Venezuela para contribuir a la solución de los problemas que enfrentan los países de Centroamérica y el Caribe en este campo, las políticas adoptadas por Trinidad y Tobago y los esfuerzos que viene realizando la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) por diseñar un programa ambicioso de cooperación energética constituyen, a nuestro juicio, expresiones concretas y alentadoras del papel que la cooperación regional puede y debe cumplir en el futuro.